

ZAKON**O REGISTRACIJI POSLOVNIH SUBJEKATA U REPUBLICI SRPSKOJ**

("Sl. glasnik RS", br. 67/2013, 15/2016, 84/2019 i 1/2026)

I - OSNOVNE ODREDBE**Član 1**

Ovim zakonom uređuju se pravila vanparničnog postupka na osnovu kojih nadležni registarski sudovi postupaju i odlučuju o upisu u sudski registar poslovnih subjekata, kao i drugih subjekata koji se upisuju u sudski registar.

Član 2

Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

a) Registar poslovnih subjekata (u daljem tekstu: Registar) je knjiga koja sadrži podatke i isprave o poslovnim subjektima koji se registruju u skladu sa odredbama ovog zakona, a formira se na teritoriji Republike Srpske i sastoji se od glavne knjige Registra poslovnih subjekata i zbirke isprava Registra poslovnih subjekata,

b) subjekt upisa je poslovni subjekt, odnosno pravno lice čiji je upis obavezan prema ovom zakonu, a to su privredna društva i druga pravna lica osnovana radi obavljanja privredne djelatnosti u cilju sticanja dobiti, javno preduzeće, javna ustanova, zadruga ili zadružni savez, kao i subjekti čiji je upis određen posebnim zakonima Republike Srpske,

v) registarski sud je sud nadležan za poslove registracije u skladu sa Zakonom o sudovima Republike Srpske,

g) nadležni registarski sud je sud nadležan za upis u Registar subjekta upisa koji se određuje prema sjedištu subjekta upisa,

d) jednošalterski sistem je sistem pružanja usluga koje vrši Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge (u daljem tekstu: Agencija), podnosiocima prijave na jednoj fizičkoj ili virtuelnoj lokaciji u postupku registracije kod nadležnog registarskog suda, u postupku dobijanja jedinstvenog identifikacionog broja kod nadležnog poreskog organa, te u postupku razvrstavanja subjekata upisa po djelatnostima kod Agencije, a ako je moguće i ostalih vrsta registracije kod Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine,

đ) glavna knjiga Registra poslovnih subjekata (u daljem tekstu: glavna knjiga Registra) je javni dio Registra koji sadrži aktuelne podatke i podatke o prethodnim upisima o subjektima upisa propisane ovim zakonom, a vodi se u elektronskom i pisanom obliku,

e) zbirka isprava Registra poslovnih subjekata (u daljem tekstu: zbirka isprava) je dio Registra koji sadrži isprave na osnovu kojih je izvršen upis podataka o subjektima upisa u glavnu knjigu Registra i druge dokaze dostavljene i sastavljene u postupku upisa u Registar, kao i odluke donesene u postupku upisa u Registar, a vodi se u elektronskom i pisanom obliku,

ž) registracija je svako unošenje podataka u glavnu knjigu Registra, a u svrhu osnivanja subjekta upisa, promjene podataka od značaja za pravni promet subjekata upisa u skladu sa ovim zakonom,

z) elektronska registracija je pružanje usluga na jednoj virtuelnoj lokaciji u postupku registracije kod nadležnog registarskog suda, nadležnog poreskog organa i Agencije, primjenom tehničkih metoda uz korišćenje kvalifikovanog elektronskog sertifikata za identifikaciju podnosioca prijave i punovažno potpisivanje dokumenata u formi elektronskog dokumenta,

i) Jedinstveni informacioni sistem za registraciju poslovnih subjekata Republike Srpske (u daljem tekstu: JIS) je sistem za elektronsku komunikaciju i razmjenu podataka između učesnika u postupku registracije, kao i jedinstvena baza podataka subjekata upisa koji podliježu sudskoj i poreskoj registraciji, te razvrstavanju po djelatnostima,

j) prijava za registraciju je propisani obrazac u koji subjekt upisa prijave unosi odgovarajuće podatke radi

registracije,

k) elektronska prijava za registraciju (u daljem tekstu: e-prijava) je elektronski obrazac kreiran i prikazan putem veb-tehnologije sa identičnim sadržajem propisanim za obrazac za prijavu u pisanom obliku,

l) matični broj subjekta upisa (u daljem tekstu: MBS) je evidencijski identifikacioni broj koji softver automatski generiše prilikom otvaranja novog dosijea subjekta upisa u osnivanju, a ovaj broj je jedinstven, nepromjenljiv i neponovljiv,

lj) jedinstveni identifikacioni broj (u daljem tekstu: JIB) je jedinstvena identifikaciona numerička oznaka poreskog obveznika, koji dodjeljuje Poreska uprava Republike Srpske,

m) matični broj (u daljem tekstu: MB) je jedinstvena identifikaciona numerička oznaka koja se koristi kao stalna oznaka subjekta upisa u Registru i kod povezivanja podataka o poslovnim subjektima sadržanih u drugim registrima i evidencijama, a dodjeljuje ga Agencija,

n) učesnik u postupku registracije je lice koje je pokrenulo postupak registracije, odnosno lice o čijim se pravima i pravnim interesima odlučuje u postupku, te nadležni organ,

nj) podnosilac prijave je učesnik u postupku registracije koji je pokrenuo postupak registracije, odnosno lice koje je potpisalo prijavu za registraciju, odnosno prijedlog, a odnosi se na osnivača koji podnosi prijavu, odnosno lice ovlašćeno osnivačkim aktom ili generalnom, odnosno specijalnom punomoći koje su izdate u skladu sa zakonom kojim je takvo lice ovlašćeno da podnese prijavu za upis u Registar,

o) podnosilac prijave u postupku elektronske registracije je podnosilac prijave koji je registrovan u JIS-u i koji ima metod autentikacije, odnosno metod utvrđivanja identiteta učesnika u postupku elektronske registracije i elektronskog potpisivanja, te ima kreiran korisnički nalog,

p) korisnički nalog je skup podataka koji identifikuju svakog pojedinačnog podnosioca prijave u postupku elektronske registracije, a koje podnosilac prijave unosi prilikom registracije na JIS, čime mu se omogućava razmjena informacija sa JIS-om, kao i otpremanje i prijem dokumenta u formi elektronskog dokumenta,

r) metod autentikacije, odnosno metod utvrđivanja identiteta učesnika u postupku elektronske registracije i elektronskog potpisivanja predstavlja kvalifikovani elektronski sertifikat podnosioca prijave uz pomoć kojeg se vrši prijava na JIS i koji izdaje kvalifikovano certifikaciono tijelo sa sjedištem u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini ili kvalifikovano certifikaciono tijelo sa sjedištem u inostranstvu, u skladu sa uslovima koji su utvrđeni propisom kojim se uređuje elektronski potpis,

s) zainteresovano lice je fizičko ili pravno lice koje ima pravni interes da mu se omogući uvid u zbirku isprava određenog subjekta upisa, odnosno podatke iz službene evidencije Registra,

t) izvod iz Registra je javna isprava u pisanom obliku ili u formi elektronskog dokumenta, koja se izdaje na zahtjev lica ovlašćenog za zastupanje subjekta upisa, odnosno člana organa upravljanja subjekta upisa, odnosno nadležnog organa na propisan način, a koji sadrži aktuelne podatke (aktuelni izvod) iz glavne knjige Registra i podatkesvih prethodnih upisa (istorijski izvod),

ć) uvjerenje iz Registra predstavlja javnu ispravu u pisanom obliku ili u formi elektronskog dokumenta koja se izdaje na zahtjev zainteresovanog lica na propisan način, a u sebi sadrži javni podatak ili podatke iz zbirke isprava koji su prestali da važe,

u) potvrda iz Registra predstavlja javnu ispravu u pisanom obliku ili u formi elektronskog dokumenta, koja se izdaje na zahtjev zainteresovanog lica i na propisan način, a koja u sebi sadrži pojedinačni aktuelni podatak,

f) brisanje iz Registra je unos podataka kojima se označava prestanak subjekta upisa, odnosno prestanak važenja pojedinačnog podatka upisanog u glavnoj knjizi Registra koji se odnosi na pojedinačne subjekte upisa,

h) evidencija poslovnih jedinica drugog registarskog suda su podaci o poslovnim jedinicama čije je sjedište subjekta upisa na području drugog registarskog suda.

Član 3

Postupak registracije poslovnih subjekata zasniva se na sljedećim principima:

- a) obaveznost - svi poslovni subjekti definisani ovim i drugim posebnim zakonima Republike Srpske obavezni su prije započinjanja poslovne djelatnosti registrovati se kod nadležnog registarskog suda,
- b) zakonitost - postupak registracije utvrđen je ovim zakonom,
- v) ekonomičnost - postupak registracije, uvida u Registar i izdavanje izvoda iz Registra, obavlja se bez odlaganja i uz što manje troškova,
- g) formalnost - registarski obrasci imaju obaveznu pisanu ili elektronsku formu, čiji je sadržaj i izgled utvrđen pravilnikom iz člana 5. stav 3. ovog zakona,
- d) prioritet - nadležni registarski sud je dužan postupati po pojedinačnim prijavama prema redoslijedu njihovog prijema,
- đ) konstitutivnost - u trenutku upisa u Registar, činjenice koje se odnose na subjekat upisa postaju pravne, odnosno u momentu upisa u Registar se konstituišu određena prava i djelovanje registracije prema trećim licima,
- e) javnost - podaci iz Glavne knjige registra su dostupni svim zainteresovanim licima, bez dokazivanja pravnog interesa, u skladu sa posebnim propisima koji regulišu zaštitu ličnih podataka, dok se uvid u zbirku isprava subjekta upisa može izvršiti ako za to postoji opravdan pravni interes.

Član 4

U skladu sa odredbama ovog zakona, u registar se obavezno upisuju svi oblici privrednih društava po odredbama Zakona o privrednim društvima, kao i drugi subjekti propisani posebnim zakonom.

Član 5

- (1) U Registar se upisuje: osnivanje, povezivanje i brisanje subjekta upisa; osnivanje, brisanje dijela subjekta upisa; sve statusne promjene, uključujući promjene oblika organizovanja subjekta; podaci o povezanim društvima; podaci o subjektu upisa koji su od značaja za pravni promet i njihova izmjena; podaci u vezi sa prestankom, stečajnim, odnosno likvidacionim postupkom; podaci o pokretanju postupka brisanja subjekta registracije; podaci o stvarnom vlasniku subjekta upisa, kao i drugi podaci utvrđeni ovim ili drugim zakonima.
- (2) Pored podataka iz stav 1. ovog člana, u Registar se upisuje zabrana obavljanja djelatnosti i upisa drugih činjenica na osnovu pravosnažne odluke nadležnog organa, izrečene privremene mjere, odnosno zabilježbe o odlukama donesenim u skladu sa drugim propisima.
- (3) Korišćenje, tehničke karakteristike i održavanje elektronskog dijela registra propisuje se pravilnikom, koji donosi ministar pravde.
- (4) Na pitanja u vezi sa upisom, vođenjem, obradom i nadzorom podataka o stvarnim vlasnicima poslovnih subjekata, kao i na druga pitanja koja nisu uređena ovim zakonom, primjenjuju se odredbe posebnog zakona.

II - POSTUPAK REGISTRACIJE

1. Pokretanje postupka

Član 6

- (1) Postupak registracije pokreće se podnošenjem prijave Agenciji ili njenim organizacionim jedinicama, nezavisno od sjedišta subjekta upisa.
- (2) Prijava se podnosi na propisanom obrascu i uz prijavu se prilažu propisani dokumenti u originalu, ovjerenom prepisu ili ovjereoju foto-kopiji.
- (3) U postupku elektronske registracije e-prijava podnosi se na elektronskom obrascu prijave za registraciju, kroz JIS, unutar kreiranog korisničkog naloga na elektronskom portalu za registraciju poslovnih subjekata.
- (4) Podnosilac prijave u postupku elektronske registracije elektronskim putem popunjava sve podatke u e-prijavi, koji su potrebni za registraciju poslovnog subjekta.
- (5) Po završetku popunjavanja e-prijave, podnosilac prijave u postupku elektronske registracije potpisuje

obrazac kvalifikovanim elektronskim potpisom, a ako je podnosilac prijave u postupku elektronske registracije pravno lice, pored potpisa lica ovlašćenog za zastupanje na obrazac se stavlja i kvalifikovani elektronski pečat pravnog lica.

(6) Uz e-prijavu iz stava 3. ovog člana, podnosilac prijave u postupku elektronske registracije prilaže dokumente u formi elektronskog dokumenta propisane ovim zakonom i dokaz o uplati takse za registraciju.

(7) Izuzetno od stava 6. ovog člana podnosilac prijave u postupku elektronske registracije nema obavezu dostavljanja dokumenata, kada za potrebe dokazivanja ispunjenosti uslova za registraciju, registarski organ može elektronskim putem koristiti podatke iz odgovarajućih registara drugih nadležnih organa, o čemu se podnosilac prijave obavještava putem JIS-a.

(8) Potpisivanjem prijave podnosilac prijave daje izjavu da odgovara za tačnost unijetih podataka u prijavi za registraciju.

(9) Ako je dokument podnesen na stranom jeziku, prilaže se i prevod tog dokumenta od ovlašćenog sudskog tumača.

(10) Strane javne isprave ne podliježu nadovjeri, pod uslovom reciprociteta.

Član 7

(1) Prijava se podnosi Agenciji neposredno, poštom ili elektronskim putem.

(2) Kada se prijava podnosi putem poštanske pošiljke, rokovi se računaju od dana kada je Agencija zaprimila prijavu sa dokumentacijom.

(3) Potpisivanje elektronske prijave i dokumenata, kao i ovjera elektronskih dokumenata, vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronski potpis i elektronski dokument.

Član 7a

(1) Dokumenti u prilogu e-prijave dostavljaju se u formi elektronskog dokumenta u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronski potpis i elektronski dokument.

(2) Vrijeme otpreme i vrijeme prijema e-prijave i elektronskih dokumenata u postupku elektronske registracije mjere se i bilježe u skladu sa vremenom sistemskog časovnika i vidno su naznačeni podnosiocu prijave unutar njegovog korisničkog naloga.

(3) Svi dokumenti, koje su u postupku elektronske registracije izdali nadležni organi, imaju svojstvo javne isprave i ne može im se osporiti pravna punovažnost zbog činjenice da su izdati u formi elektronskog dokumenta.

(4) Postupak elektronske registracije i pojedinačne radnje učesnika u postupku elektronske registracije propisuju se pravilnikom, koji donosi ministar pravde.

2. Postupanje Agencije po prijavi

Član 8

(1) Na zahtjev podnosioca prijave, Agencija izdaje potvrdu o zaprimljenoj prijavi.

(2) Potvrda o primljenoj e-prijavi dostavlja se putem elektronske pošte koja je registrovana kao elektronska adresa u e-prijavi.

(3) U glavnoj knjizi Registra evidentira se napomena da je zaprimljen zahtjev za upis promjena kod registrovanog subjekta upisa.

Član 9

(1) Agencija prijavu u pisanom obliku sa dostavljenim dokumentima dostavlja odmah i bez odgađanja nadležnom registarskom sudu i nadležnom poreskom organu, pismenim i elektronskim putem na odlučivanje.

(2) Nadležni poreski organ isti dan, a najkasnije u roku od dva dana po prijemu prijave iz stava 1. ovog člana, dodjeljuje JIB ili uskraćuje dodjelu JIB-a subjektu upisa zbog neispunjavanja uslova za dodjelu JIB-a u

skladu sa propisom kojim je uređen poreski postupak.

(3) U postupku elektronske registracije, komunikacija između podnosioca prijave i nadležnog registarskog suda i poreskog organa obavlja se u skladu sa propisom kojim se uređuje elektronsko poslovanje.

3. Postupanje nadležnog registarskog suda po prijavi

Član 10

Nadležni registarski sud je dužan, u roku od dva dana od dana prijema prijave, ispitati i utvrditi da li su ispunjeni uslovi za upis u sudski registar i u istom roku donijeti odluku o upisu u sudski registar, ako su uz prijavu dostavljene potrebne isprave za upis u sudski registar.

Član 11

(1) U postupku ispitivanja prijave sud ispituje da li su za upis ispunjeni formalni i materijalni uslovi.

(2) Pod ispunjenim formalnim uslovima podrazumijeva se:

- a) da je prijava podnesena na propisanom obrascu, popunjena u cjelini i potpisana od podnosioca,
- b) da su uz prijavu priložene sve propisane isprave u originalu, odnosno ovjerenoj foto-kopiji,
- v) da su isprave donesene u propisanom postupku, odnosno da imaju propisani sadržaj,
- g) da su ispunjeni drugi formalni uslovi propisani ovim zakonom i drugim propisima.

(3) Pod ispunjenim materijalnim uslovima podrazumijeva se:

- a) da je zahtjev za upis određenih podataka u saglasnosti sa ovim zakonom ili drugim posebnim zakonima, kojim je utvrđena obaveza upisa tih podataka,
- b) da je zahtjev u saglasnosti sa odredbama opštih akata kojima su uređeni podaci, odnosno promjene koje se upisuju u sudski registar.

Član 12

(1) Dozvoljena je upotreba poslovnog imena privrednog društva na jednom od jezika i pisama koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.

(2) Poslovno ime može biti i na stranom jeziku, odnosno može sadržati strane riječi ako su ispunjeni jedan ili više sljedećih uslova:

- a) ako strane riječi čine ime ili poslovno ime ortaka, člana ili akcionara;
- b) ako su uobičajene u jeziku koji je u službenoj upotrebi;
- v) ako su riječi sa takozvanog mrtvog jezika.

(3) Pod istim ili sličnim nazivom kao elementom poslovnog imena ne mogu biti upisana dva ili više poslovnih subjekata ako bi to moglo izazvati zabunu u pravnom prometu u pogledu identiteta poslovnog subjekta ili njegove djelatnosti.

(4) Prije podnošenja prijave za upis u Registar, subjektu upisa koji ima namjeru da registruje poslovni subjekat omogućava se provjera da li naziv poslovnog imena nije već rezervisan i/ili registrovan u Registru, te ako nije rezervisan i/ili registrovan, onda mu se omogućava rezervacija tog poslovnog imena u skladu sa odredbama ovog zakona.

(5) Ako u postupku registracije pokrenutom putem Agencije registarski sud utvrdi isti ili sličan naziv kao element poslovnog imena, sa već rezervisanim i/ili registrovanim poslovnim imenom, zaključkom nalaže podnosiocu prijave da u roku od tri dana od dana prijema zaključka izmijeni naziv predloženog poslovnog imena.

(6) Ako podnosilac prijave ne postupi u skladu sa zaključkom iz stava 5. ovog člana, registarski sud rješenjem odbacuje prijavu za upis u Registar.

(7) Ako se u postupku elektronske registracije, automatskom provjerom podataka utvrdi da podnosilac prijave predlaže isti naziv sa već rezervisanim i/ili registrovanim poslovnim imenom, JIS upozorava podnosioca prijave da predloži drugi naziv poslovnog imena.

(8) Ako se u postupku elektronske registracije, utvrdi sličan naziv koji se može odnositi i na dio poslovnog imena, sa već rezervisanim i/ili registrovanim poslovnim imenom, registarski sud zaključkom nalaže podnosiocu prijave da u roku od tri dana od dana prijema zaključka izmijeni naziv predloženog poslovnog imena.

(9) Ako podnosilac prijave ne postupi u skladu sa zaključkom iz stava 8. ovog člana, registarski sud rješenjem odbacuje prijavu za upis u Registar.

Član 12a

(1) Podnosilac prijave može podnijeti prijavu za rezervaciju poslovnog imena putem Agencije ili putem JIS-a u postupku elektronske registracije.

(2) Sadržaj i izgled prijave za rezervaciju poslovnog imena iz stava 1. ovog člana propisuje se pravilnikom iz člana 5. stav 3. ovog zakona.

(3) Uz prijavu za rezervaciju poslovnog imena, podnosilac prijave dostavlja dokaz o uplati takse za rezervaciju poslovnog imena.

(4) Visina takse iz stava 3. ovog člana uređuje se propisom kojim se utvrđuju sudske takse.

Član 12b

(1) Nakon podnošenja prijave za rezervaciju poslovnog imena, registarski sud utvrđuje da li predloženo poslovno ime za rezervaciju ispunjava uslove u skladu sa propisima kojima se reguliše poslovno ime.

(2) Ako registarski sud utvrdi da su ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana, donosi rješenje i vrši rezervaciju poslovnog imena unosom u Registar u roku od dva dana od dana dostavljanja prijave, a rješenje se dostavlja podnosiocu prijave.

(3) Ako registarski sud utvrdi da nisu ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana za rezervaciju predloženog poslovnog imena, zaključkom nalaže podnosiocu prijave da u roku od tri dana od dana prijema zaključka promjeni predloženo poslovno ime.

(4) Ako podnosilac prijave ne postupi u skladu sa zaključkom registarskog suda iz stava 3. ovog člana, registarski sud rješenjem odbacuje prijavu za rezervaciju poslovnog imena, što se unosi u Registar i dostavlja podnosiocu prijave.

(5) Protiv rješenja iz stava 4. ovog člana dozvoljena je žalba nadležnom drugostepenom sudu.

Član 12v

(1) Rezervacija poslovnog imena važi 60 dana od momenta rezervacije poslovnog imena unosom u Registar.

(2) Ako podnosilac prijave na čije ime je rezervisano poslovno ime, u roku iz stava 1. ovog člana, ne podnese prijavu za osnivanje ili prijavu za promjenu rezervisanog poslovnog imena ili odustane od rezervisanog poslovnog imena, JIS automatski obavještava registarski sud, koji donosi rješenje o brisanju rezervisanog poslovnog imena iz Registra.

(3) Podnosilac prijave na čije ime je rezervisano poslovno ime podneskom putem Agencije ili elektronskim putem, obavještava registarski sud o odustanku od rezervacije poslovnog imena.

(4) Registarski sud dostavlja podnosiocu prijave rješenje iz stava 2. ovog člana, putem Agencije ili elektronskim putem.

(5) U slučaju propuštanja rokova za registraciju poslovnog subjekta pod rezervisanim poslovnim imenom, taksa za rezervaciju poslovnog imena se ne vraća.

Član 13

(1) Nadležni registarski sud provjerava da li su uz prijavu za registraciju podnesene potrebne registarske isprave, te da li su ona u skladu sa ovim zakonom ili posebnim propisima Republike Srpske kojima se

uređuje osnivanje, organizacija i poslovanje pojedinačnih poslovnih subjekata.

(2) Ako su ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana, nadležni registarski sud donosi rješenje kojim odobrava registraciju i upis u Registar.

(3) Ako nisu ispunjeni uslovi za registraciju, nadležni registarski sud odbija prijavu.

(4) Ako nadležni registarski sud posumnja u istinitost akta kojim se dokazuje činjenica koja je predmet upisa ili u zakonitost postupka po kome je akt donesen ili u zakonitost pravne radnje koja je predmet upisa, nadležni registarski sud održava ročište za raspravu na koju poziva podnosioca prijave i lica kojima bi mogle biti poznate sporne okolnosti i donosi odluku u skladu sa ovim zakonom ili drugim posebnim zakonima.

(5) Ako nadležni registarski sud posumnja u postojanje neke činjenice od koje zavisi da li je zahtjev za upis u Registar u saglasnosti sa ovim ili drugim zakonima, a sam nije ovlašćen da utvrđuje postojanje te činjenice, nalaže podnosiocu prijave da od nadležnog organa ili druge institucije pribavi odgovarajuću ispravu u određenom roku.

(6) Ukoliko je za utvrđivanje činjenice iz st. 4. i 5. ovog člana nadležan drugi sud, nadležni registarski sud će obavijestiti podnosioca prijave i nadležni organ, odnosno instituciju iz stava 5. ovog člana, da pred tim sudom pokrene postupak i o tome obavijesti nadležni registarski sud. Kad nadležni registarski sud primi obavještenje da je pokrenut postupak, prekida postupak za upis u Registar do pravosnažnog okončanja tog postupka.

(7) Nadležni registarski sud o radnjama opisanim u st. 1. do 5. ovog člana elektronskim putem obavještava Agenciju.

Član 14

(1) Nadležni registarski sud odluke donesene u postupku registracije dostavlja podnosiocu prijave putem Agencije ili elektronskim putem.

(2) Agencija je dužna, odmah i bez odlaganja, odluke iz stava 1. ovog člana dostaviti podnosiocu prijave.

(3) Ako se podnosilac prijave opredijeli da mu se odluka suda iz stava 1. ovog člana dostavlja na šalteru Agencije, Agencija upozorava podnosioca prijave da se interesuje za ishod postupka registracije.

(4) Ukoliko se podnosilac prijave protekom roka od deset dana od dana kada je Agencija preuzela odluku suda ne interesuje za ishod registracije, Agencija na svojoj internet stranici i oglasnoj tabli isti dan ističe obavijest kojom podnosioca obavještava da je po podnesenoj prijavi za registraciju donesena sudska odluka i poziva podnosioca da u roku od osam dana od dana objavljivanja obavijesti preuzme odluku u prostorijama Agencije.

(5) Ukoliko podnosilac prijave u roku iz stava 4. ovog člana ne preuzme odluku suda, Agencija izvršava dostavu tako što odluku suda zajedno sa pozivom za plaćanje sudske takse i troškova objave rješenja u 'Službenom glasniku Republike Srpske' objavljuje na svojoj internet stranici i oglasnoj tabli isti dan, a dostavljanje se smatra izvršenim protekom roka od 15 dana od dana objave odluke suda na internet stranici i oglasnoj tabli.

(6) Ukoliko se podnosilac prijave opredijeli da mu se dostavljanje vrši putem pošte, Agencija je dužna da odluku suda, koristeći standardni obrazac povratnice sa izvještajem o uručenju pismena, propisanim od JP 'Pošte Republike Srpske' a. d. Banja Luka, putem pošte pošalje na adresu za prijem pismena navedenoj u prijavi za registraciju, zajedno sa pozivom za plaćanje sudske takse, odnosno troškova objave rješenja u 'Službenom glasniku Republike Srpske'.

(7) Ukoliko se dostavljanje ne može izvršiti na način propisan stavom 6. ovog člana, dostavljanje će se izvršiti na način propisan u stavu 5. ovog člana.

Član 15

(1) Sve odluke registarskih sudova donesene u postupku registracije objavljuju se na internet stranici Agencije.

(2) Podaci upisani u Registar objavljuju se sa donošenjem rješenja o registraciji.

Član 16

(1) Uočavanje očiglednih grešaka u pisanju, koje je moguće sa sigurnošću provjeriti i utvrditi na osnovu podnesenih registarskih isprava, ne odlaže dalji postupak registracije.

(2) U slučaju neusaglašenosti između podataka upisanih u Registru sa podacima u rješenju o registraciji, nadležni registarski sud će, po službenoj dužnosti ili na zahtjev subjekta upisa, dostaviti subjektu upisa ispravljeni prepis rješenja, sa naznakom da se tim rješenjem zamjenjuje prethodno rješenje.

(3) Ispravka se upisuje umjesto postojećeg podatka i sud izdaje novo rješenje kojim se zamjenjuje ispravljeno.

(4) U slučajevima navedenim u st. 2. i 3. subjekti upisa neće snositi dodatne troškove.

4. Postupak upisa u Registar dijelova subjekta upisa i promjene sjedišta subjekta upisa

Član 17

(1) U slučaju upisa dijela subjekta upisa kada je podnosilac prijave subjekt upisa koji je upisan u nadležnom registarskom sudu Republike Srpske, prijava za upis osnivanja ili izmjena već upisanog dijela subjekta upisa (poslovne jedinice, filijale i drugo), po pravilu, podnosi se putem Agencije.

(2) Ako se radi o dijelovima subjekta upisa za čiji upis je nadležan drugi registarski sud u Federaciji Bosne i Hercegovine ili Brčko Distriktu BiH, nadležni sud koji je izvršio upis osnivanja ili izmjena već upisanog dijela subjekta upisa dostavlja rješenje po izvršenom upisu direktno nadležnom registarskom sudu na čijem području se nalazi sjedište te poslovne jedinice, odnosno dijela subjekta upisa. Za upis dijelova subjekta upisa čije se sjedište nalazi na području drugog registarskog suda svi upisi se vode samo u registru nadležnog registarskog suda kod kojeg se vodi poslovni subjekat u čijem se sastavu nalaze dijelovi poslovne jedinice.

(3) Nadležni registarski sud na čijem području se nalazi sjedište poslovne jedinice vrši upis sprovođenja rješenja nadležnog registarskog suda iz stava 2. ovog člana.

Član 18

(1) U slučaju upisa promjene sjedišta subjekta upisa koja dovodi do promjene nadležnosti suda, a kada je podnosilac prijave pravno lice upisano u nadležnom registarskom sudu Republike Srpske, prijava za upis promjene sjedišta podnosi se Agenciji.

(2) Elektronski podaci i isprave koje se odnose na poslovni subjekat koji je promijenio sjedište dostavljaju se, bez odlaganja, po službenoj dužnosti registarskom sudu nadležnom prema izmijenjenom sjedištu subjekta upisa i Agenciji.

(3) Ako subjekat upisa promijeni sjedište na područje drugog registarskog suda, za odlučivanje o upisu promjene nadležan je registarski sud na čijem području se nalazi novo sjedište subjekta upisa. U slučaju statusne promjene subjekta upisa koja dovodi do promjene sjedišta, nakon izvršenog upisa statusne promjene, upis u registar novog subjekta izvršiće sud nadležan prema novom sjedištu.

(4) Ukoliko prijava za promjenu sjedišta subjekta upisa i statusnih promjena bude odbačena ili odbijena, registarski sud kojem je dostavljena glavna knjiga sa zbirkom isprava dužan je, po pravosnažnosti rješenja, vratiti je nadležnom registarskom sudu prema zadnjem rješenju o upisu u sudski registar.

(5) Ako se radi o upisu promjene sjedišta subjekta upisa, koji je upisan u nadležan registarski sud u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko Distriktu BiH, nadležni sud koji je izvršio upis osnivanja podatke i isprave dostavlja po službenoj dužnosti direktno nadležnom registarskom sudu na čijem se području nalazi novo sjedište subjekta upisa.

(6) Rješenje o upisu promjene sjedišta iz stava 5. ovog člana upisuje se u Registar.

(7) Subjekti upisa za koje je posebnim zakonom utvrđeno davanje prethodne dozvole za osnivanje i poslovanje od nadležnog organa i nad čijim se poslovanjem u skladu sa zakonom sprovodi redovni nadzor od nadležnog organa Republike Srpske mogu mijenjati sjedište samo na teritoriji Republike Srpske.

Član 19

Na slučajeve sprovođenja rješenja nadležnog registarskog suda iz Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta BiH, navedene u članu 17. st. 2. i 3. ovog zakona, kao i u slučaju upisa promjene sjedišta iz člana 18. st. 5. i 6. ovog zakona, od strane nadležnog registarskog suda Republike Srpske, ne primjenjuje se rok

propisan u članu 10. ovog zakona.

III - OBAVEZNI PODACI REGISTRA

1. Opšti podaci Registra poslovnih subjekata

Član 20

- (1) Registar se vodi u elektronskom i pisanom obliku.
- (2) Glavna knjiga Registra vodi se u elektronskom i pisanom obliku.
- (3) Glavna knjiga i zbirka isprava vodi se za svakog pojedinačnog subjekta upisa.
- (4) Podatke upisane u glavnu knjigu mijenja samo nadležni registarski sud, a pristup glavnoj knjizi imaju Agencija, notari sa službenim sjedištem u Republici Srpskoj i nadležni poreski organ.
- (5) Glavna knjiga Registra u elektronskom obliku dostupna je svim registarskim sudovima u Bosni i Hercegovini i notarima sa službenim sjedištem u Republici Srpskoj.
- (6) Zbirka isprava vodi se u elektronskom i pisanom obliku.
- (7) Registarski sudovi garantuju vjerodostojnost upisa koji sprovedu.
- (8) Notar je ovlašćen da prilikom obavljanja službenih radnji, a nakon uvida u glavnu knjigu Registra u skladu sa st. 4. i 5. ovog člana, pribavi i preuzime podatke iz glavne knjige Registra (aktuelne i istorijske podatke) i da te podatke navede u notarskoj ispravi koju sačinjava, u kom slučaju nije potrebno dostavljanje izvoda iz Registra u originalu i ovjerenoj kopiji od poslovnih subjekata i drugih lica u postupku.
- (9) Notar je dužan da prilikom svakog pojedinačnog pristupa glavnoj knjizi Registra navede zakonsku opravdanost uvida, koja se trajno registruje u elektronskom sistemu.
- (10) Ako notar prilikom obavljanja službene dužnosti pribavlja i preuzima podatke u skladu sa stavom 8. ovog člana, stranka je dužna notar u dostaviti dokaz o uplaćenju taksi u visini propisanoj za izvode iz sudskog registra ili drugih javnih knjiga koje vodi sud, u skladu sa propisom koji uređuje sudske takse.
- (11) Notar dostavljenu taksu prilaže uz sačinjenu notarsku ispravu i dostavlja je sudu.
- (12) Pristup notara elektronskom dijelu glavne knjige Registra, odnosno integracija notara sa jedinstvenim informacionim sistemom za registraciju poslovnih subjekata u Republici Srpskoj, uključujući i trajne evidencije pojedinačnih pristupa Registru, regulisaće se Sporazumom o elektronskoj razmjeni podataka.
- (13) Strane potpisnice Sporazuma o elektronskoj razmjeni podataka iz stava 12. ovog člana su Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske, Ministarstvo pravde i Notarska komora Republike Srpske.

Član 21

- (1) Nadležni registarski sud će zahtijevati isprave i dokumente na osnovu kojih se utvrđuje ispunjavanje formalnih i materijalnih uslova za upis u registar opštih i posebnih podataka.
- (2) Nadležni registarski sud podatke o imenu i prezimenu, jedinstvenom matičnom broju, adresi prebivališta i boravišta, te broju identifikacionog dokumenta domaćih fizičkih lica koji se upisuju u Registar preuzima i provjerava iz evidencija jedinstvenog matičnog broja, prebivališta i boravišta, ličnih karata i pasoša putem Ministarstva unutrašnjih poslova, elektronskim putem.
- (3) Nadležni registarski sud elektronskim putem po službenoj dužnosti putem Registra novčanih kazni, troškova prinudne naplate i prekršajne evidencije, vrši provjeru da li su plaćene sve novčane kazne, troškovi prinudne naplate i troškovi postupka, za učinjeni prekršaj iz oblasti ekonomskog i finansijskog poslovanja u skladu sa propisom kojim se uređuju prekršaji i prekršajni postupak.

Član 22

Opšti podaci o poslovnim subjektima koji se unose u glavnu knjigu Registra su:

a) naziv, sjedište i MBS ukoliko je osnivač/član pravno lice, odnosno ime, prezime, prebivalište i podatak o broju lične karte, kao i druge isprave na osnovu kojih je utvrđen identitet, ukoliko je osnivač/član fizičko

lice,

b) predmet upisa,

v) dan i sat prijema prijave za upis kod Agencije,

g) naziv i sjedište subjekta upisa,

d) skraćena oznaka naziva subjekta upisa, ukoliko ga isti ima,

đ) MBS, MB i JIB, te carinski broj, ukoliko ga ima,

ž) pravna forma subjekta upisa,

z) naziv, broj i datum akta o osnivanju subjekta upisa, odnosno akta o izmjeni podataka,

i) ime i prezime, prebivalište, odnosno boravište i položaj ovlaštenog predstavnika/zastupnika subjekta upisa, podaci o ličnoj karti i drugim ispravama na osnovu kojih je utvrđen identitet,

j) obim ovlaštenja ovlaštenog predstavnika/zastupnika subjekta upisa,

k) visina uplaćenog kapitala u novcu, odnosno vrijednost uloga u stvarima i pravima,

l) visina uplaćenog kapitala u novcu,

lj) procentualno učešće pojedinačnog osnivača u kapitalu subjekta upisa

m) djelatnost subjekta upisa sa šiframa odgovarajućeg nivoa djelatnosti predviđenim važećom klasifikacijom djelatnosti,

n) pravo obavljanja spoljnotrgovinskog poslovanja,

nj) mejl-adresa privrednog društva.

2. Posebni podaci Registra poslovnih subjekata

Član 23

Posebni podaci, odnosno podaci koji se unose u Registar u slučaju upisa dijelova subjekta upisa, upisa međusobno povezanih subjekta upisa, te upisa statusnih promjena, odnosno promjena opštih i posebnih podataka od značaja za pravni promet odnose se na:

a) upis dijela ili poslovne jedinice subjekta upisa,

b) upis veze supsidijarnog društva,

v) spajanje dva ili više subjekata upisa,

g) pripajanje jednog ili više subjekata upisa drugom subjektu upisa,

d) prekogranično spajanje i pripajanje subjekta upisa,

đ) podjele subjekata upisa na dva ili više subjekata upisa,

e) promjene oblika subjekata upisa i

ž) prestanak subjekta upisa.

Član 24

(1) Podaci koji se unose u Registar prilikom registracije podružnice ili poslovne jedinice subjekta upisa su:

a) naziv i mjesto poslovanja poslovne jedinice ili podružnice,

b) skraćena oznaka poslovne jedinice ili podružnice ukoliko ga subjekat upisa ima,

v) djelatnost poslovne jedinice ili podružnice subjekta upisa,

g) naziv, broj i datum akta o osnivanju poslovne jedinice ili podružnice subjekta upisa,

d) ime i prezime, prebivalište, odnosno boravište, svojstvo, obim ovlašćenja, broj lične karte ili druge isprave na osnovu koje je utvrđen identitet lica ovlašćenog za zastupanje poslovne jedinice ili podružnice subjekta upisa.

(2) Poslovna jedinica ili podružnica subjekta upisa upisuje se u glavnu knjigu Registra kod nadležnog registarskog suda prema sjedištu subjekta upisa.

(3) Rješenje o upisu dijela ili organizacione jedinice dostavlja se registarskom sudu na čijem području se nalazi sjedište ili organizaciona jedinica.

(4) Na osnovu rješenja iz stava 3. ovog člana, nadležni sud donosi rješenje kojim se evidentira poslovna jedinica na području tog suda i dostavlja ga nadležnom registarskom sudu na čijem području se nalazi sjedište subjekta upisa i dijelu društva koje se osniva, odnosno kod kojeg se vrši upis promjene.

Član 25

(1) Podaci koji se unose u Registar prilikom registracije podružnice ili poslovne jedinice stranog pravnog lica su:

a) naziv i mjesto poslovanja poslovne jedinice,

b) MB, MBS i JIB ili pod JIB,

v) djelatnost,

g) lično ime zastupnika, svojstvo, obim ovlašćenja i broj isprave na osnovu koje je navedenom licu utvrđen identitet,

d) naziv, pravna forma i sjedište osnivača,

đ) naziv, pravna forma, sjedište osnivača i MBS,

e) lično ime zastupnika osnivača i

ž) podatak o registrovanom kapitalu osnivača, ako se prema pravu države u kojoj je registrovan osnivač takav podatak registruje.

(2) Rješenje o registraciji poslovne jedinice stranog pravnog lica Agencija dostavlja Ministarstvu privrede i preduzetništva Republike Srpske, Poreskoj upravi Republike Srpske, Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Službi za strance pri Ministarstvu bezbjednosti Bosne i Hercegovine, ukoliko se radi o zastupniku strancu.

Član 26

Prilikom registracije supsidijarnog ili povezanog društva u Registru, odnosno glavnoj knjizi, izvodima i rješenju o registraciji većinskog društva, nadležni registarski sud upisuje vezu upisom matičnog broja subjekta supsidijarnog društva uz podatke matičnog subjekta, odnosno upisom matičnog broja subjekta matičnog društva, uz podatke supsidijarnog ili povezanog društva.

Član 27

(1) Podaci koji se unose u glavnu knjigu Registra u slučaju spajanja dva ili više subjekata upisa su:

a) naziv i sjedište subjekata upisa koji se spajaju, kao i MBS tih subjekata,

b) broj i datum rješenja o registraciji kojim su registrovani subjekti upisa koji se spajaju,

v) naziv, broj i datum akta o spajanju subjekta upisa,

g) naziv i sjedište novog subjekta upisa nastalog spajanjem sa novim opštim podacima i

d) naziv, broj i datum akta o spajanju subjekta upisa.

(2) U rješenju o registraciji subjekta upisa koji prestaje postojati spajanjem u novi subjekt upisa upisuje se, pored činjenice prestanka postojanja brisanja, i činjenica spajanja, odnosno MBS novog subjekta upisa.

Član 28

(1) Podaci koji se unose u glavnu knjigu Registra u slučaju registracije pripajanja jednog ili više poslovnih subjekata drugom su:

- a) naziv i sjedište subjekta upisa koji se pripaja drugom subjektu upisa,
- b) broj i datum rješenja o registraciji kojim je registrovan subjekat upisa koji se pripaja i MBS tog subjekta,
- v) naziv, broj i datum akta o pripajanju subjekta upisa,
- g) naziv i sjedište subjekta upisa kojem se pripaja subjekt upisa sa novim opštim podacima i MBS tih subjekata.

(2) U rješenju o registraciji subjekta upisa koji prestaje da postoji pripajanjem drugom subjektu upisa upisuje se, pored činjenice prestanka postojanja brisanja, i činjenica pripajanja, odnosno broj rješenja o registraciji subjekta kojem je pripojen.

(3) U rješenju o registraciji postojećeg subjekta upisa upisuju se činjenica pripajanja i novi opšti podaci.

Član 29

(1) Podaci koji se unose u glavnu knjigu Registra u slučaju registracije podjele subjekta upisa ili odvajanja na dva ili više subjekata upisa su:

- a) naziv i sjedište subjekta koji se dijeli na dva ili više novih subjekata upisa,
- b) broj i datum rješenja o registraciji kojim je registrovan subjekt upisa koji se dijeli i MBS tog subjekta i
- v) naziv, broj i datum akta o podjeli subjekta upisa.

(2) U rješenju o registraciji subjekta upisa koji se dijeli, pored činjenice dijeljenja, odnosno prestanka postojanja brisanja, upisuju se broj i datum rješenja o registraciji novih subjekata upisa nastalih dijeljenjem i MBS tih subjekata.

Član 29a

(1) Podaci koji se unose u glavnu knjigu Registra u slučaju registracije prekograničnog pripajanja jednog ili više poslovnih subjekata drugom su:

- a) naziv i sjedište subjekta upisa koje se pripaja drugom subjektu upisa,
- b) broj i datum rješenja o registraciji kojim je registrovan subjekt upisa koji se pripaja i MBS tog subjekta,
- v) naziv, broj i datum akta o pripajanju subjekta upisa,
- g) naziv i sjedište subjekta upisa kojem se pripaja subjekt upisa sa novim opštim podacima i MBS tih subjekata.

(2) U rješenju o registraciji subjekta upisa koje prestaje da postoji pripajanjem drugom subjektu upisa, upisuje se, pored činjenice prestanka postojanja - brisanja, i činjenica pripajanja, odnosno broj rješenja o registraciji subjekta kojem je pripojen.

(3) U rješenju o registraciji postojećeg subjekta upisa upisuje se činjenica pripajanja i novi opšti podaci.

(4) Odredbe ovog zakona o registraciji prekograničnog pripajanja se na odgovarajući način primjenjuju i na registraciju prekograničnog spajanja.

Član 30

Podaci koji se unose u glavnu knjigu Registra u slučaju upisa promjene oblika subjekta upisa su:

- a) naziv o promjeni oblika subjekta upisa,

- b) izmijenjeni MBS zbog promjene oblika organizovanja i
- v) novi opšti podaci nastali zbog promjene oblika organizovanja.

Član 31

(1) Podaci koji se unose u glavnu knjigu Registra u slučaju prestanka subjekta upisa na jedan od načina utvrđenih važećim propisima Republike Srpske su:

- a) datum prestanka subjekta upisa,
- b) razlog prestanka subjekta upisa.

(2) Pokretanje postupka stečaja, odnosno likvidacije unosi se na osnovu odluke nadležnog suda.

(3) Nakon zaključenja postupka likvidacije, odnosno stečaja pravosnažno rješenje suda o zaključenju postupka dostavlja se nadležnom registarskom sudu.

(4) Na osnovu odluke suda iz stava 3. ovog člana, nadležni registarski sud, po službenoj dužnosti, briše subjekte upisa iz sudskog registra.

Član 31a

(1) Podaci koji se unose u glavnu knjigu Registra u slučaju registracije stečajne mase su:

- a) stečajna masa nastala od stečajnog dužnika,
- b) JIB i MB stečajne mase,
- v) adresa za prijem pismena stečajne mase (upisuje se podatak o adresi prebivališta stečajnog upravnika),
- g) podaci za stečajnog dužnika nad kojim je obustavljen, odnosno zaključen stečajni postupak,
- d) pravni osnov upisa,
- đ) vrijednost stečajne mase,
- e) podaci o stečajnom upravniku,
- ž) zabilježbe podataka od značaja za pravni promet,
- z) podaci o brisanju stečajne mase iz Registra.

(2) U Registar se unose i sve promjene podataka sadržanih u Registru.

IV - ISPRAVE I DRUGI AKTI NEOPHODNI ZA UPIS U REGISTAR

Član 32

(1) U postupku osnivanja subjekta upisa, odnosno izmjene podataka od značaja za pravni promet, koji se obavezno unose u Registar radi utvrđivanja i promjene opštih i posebnih podataka, podnose se sljedeće isprave:

- a) lična karta za domaće fizičko lice, odnosno putna isprava za strano fizičko lice osnivača, dokaz o prebivalištu za domaće ili strano fizičko lice osnivača i dokaz o izmirenim obavezama po osnovu direktnih poreza za fizičko i pravno lice osnivača na teritoriji Republike Srpske,
- b) izvod iz odgovarajućeg registra kojim se utvrđuje identitet osnivača domaćeg ili stranog pravnog lica, a ukoliko je osnivač subjekta upisa strano pravno lice, čiji je osnivač pravno lice, dostavlja se i izvod iz odgovarajućeg registra za pravno lice osnivača ako njegov udio iznosi 20% ili više (stvarni vlasnik), te za sva pravna lica osnivače osnivača čiji udio iznosi 20% ili više, sve do izvoda iz odgovarajućeg registra u kojem je moguće identifikovati konačnog vlasnika - fizičko lice, koji je ovjerio nadležni organ te države, sa apostilom, te dokaz nadležnog organa o prebivalištu države iz koje dolazi domaće ili strano fizičko lice osnivača i dokaz o izmirenim obavezama po osnovu direktnih poreza za fizičko i pravno lice osnivača na teritoriji Republike Srpske,

v) odgovarajuće pismeno ovlašćenje kojim se utvrđuje svojstvo lica ovlašćenog za zastupanje, odnosno predstavljanje subjekta upisa i ovjeren potpis tog lica kod notara, lična karta za domaće, odnosno putna isprava za strano fizičko lice - lice ovlašćeno za zastupanje, dokaz o prebivalištu za domaće ili strano fizičko lice ovlašćeno za zastupanje, odnosno predstavljanje subjekta upisa,

g) akt o osnivanju ili akt o izmjeni opštih podataka značajnih za pravni promet već osnovanog, odnosno registrovanog poslovnog subjekta upisa, kojim se utvrđuje osnivanje, odnosno izmjena podataka ili drugi odgovarajući akt,

d) odluka o imenovanju lica za zastupanje u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, ako takvo lice nije imenovano aktom o osnivanju i izjava o prihvatanju te dužnosti, na kojima je potpis ovjeren kod notara,

đ) potvrda banke o izvršenoj uplati na privremeni račun ili račun poslovnog subjekta o deponovanom, odnosno uplaćenom novčanom ulogu, kojom se utvrđuje visina uplaćenog kapitala u novcu osnivača, odnosno člana poslovnog subjekta, s tim da potvrda sadrži podatke o uplatiocu, svrsi uplate, visini uplate i podatke o nazivu poslovnog subjekta u čiju korist se uplata vrši,

e) izvod iz odgovarajućih javnih registara kojim se utvrđuje pravo svojine na ulogu u stvarima i pravima, te nalaz i mišljenje ovlašćenog sudskog vještaka ili revizora kojim se utvrđuje vrijednost uloga u stvarima i pravima,

ž) odobrenje nadležnog organa kao uslov upisa u Registar.

(2) Odredbe stava 1. t. a), b), v) i g) ovog člana primjenjuju se kod upisa svih oblika poslovnih subjekata, kao i kod upisa promjene podataka koji se sa tim ispravama dokazuju, osim ako je njihova primjena izričito isključena ovim zakonom.

(3) Ako notar prilikom obavljanja službene dužnosti pribavlja i preuzima podatke o prebivalištu za domaća fizička lica osnivače i/ili lica ovlašćena za zastupanje, te dokaz o izmirenim obavezama po osnovu direktnih poreza za fizičko i pravno lice osnivača na teritoriji Republike Srpske putem elektronske razmjene podataka iz evidencija nadležnih organa, i te podatke navede u notarskoj ispravi koju sačinjava, nije potrebno dostavljanje tih isprava u originalu i ovjerenoj kopiji od poslovnih subjekata i drugih lica u postupku.

(4) Isprave iz stava 1. tačka b) ovog člana, koje se odnose na osnivača strano pravno lice, dostavljaju se i kod prijave svih promjena osnovnog kapitala društava sa ograničenom odgovornošću.

(5) Ako se iz objektivnih razloga krajnji stvarni vlasnik osnivača subjekta upisa ne može identifikovati u skladu sa stavom 1. tačka b) ovog člana, lice ovlašćeno za zastupanje osnivača stranog pravnog lica daje izjavu, u pisanom obliku, u kojoj navodi podatke o krajnjem stvarnom vlasniku.

Član 32a

(1) U postupku elektronske registracije poslovnih subjekata, radi utvrđivanja i promjene opštih i posebnih podataka, koji se unose obavezno u Registar podnose se isprave iz člana 32. ovog zakona u formi elektronskog dokumenta.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, registarski sud elektronskim putem provjerava ispunjenost uslova i to:

a) podataka koji se odnose na domaće fizičko lice iz člana 32. stav 1. t. a), b) i v) ovog zakona, preuzimanjem podataka iz registara jedinstvenog matičnog broja, prebivališta i boravišta, lične karte i pasoša putem Ministarstva unutrašnjih poslova,

b) podataka koji se odnose na domaći poslovni subjekat iz člana 32. stav 1. tačka b) ovog zakona putem Registra,

v) podataka koji se odnose na dokaz o izmirenim obavezama po osnovu direktnih poreza za fizičko i pravno lice osnivača na teritoriji Republike Srpske iz člana 32. stav 1. tačka b) ovog zakona putem nadležnog poreskog organa,

g) podataka da li su plaćene sve novčane kazne, troškovi prinudne naplate i troškovi postupka za učinjene prekršaje iz oblasti ekonomskog i finansijskog poslovanja putem Registra novčanih kazni,

troškova prinudne naplate i prekršajne evidencije.

Član 33

(1) Uz prijavu za upis u Registar osnivanja akcionarskog društva podnose se sljedeće isprave:

- a) isprave utvrđene odredbom člana 32. stav 1. t. a), b) i v),
- b) akt o osnivanju ili drugi odgovarajući akt,
- v) odobrenje nadležnog organa, odnosno Komisije za hartije od vrijednosti, a ako je posebnim zakonom predviđeno, isprave utvrđene članom 32. stav 1. tačka ž) ovog zakona,
- g) potvrda banke o uplati osnivačkog kapitala u novcu, odnosno dokaz o novčanoj vrijednosti stvari i prava unesenih u društvo,
- d) odluka o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje, ako nije imenovano aktom o osnivanju, i
- đ) ovjeren potpis lica ovlašćenog za zastupanje, te izjava direktora ili vršioca dužnosti o prihvatanju te dužnosti.

(2) U slučaju otvorenog osnivanja akcionarskog društva subjekt upisa podnosi i dokaz o objavljivanju javnog poziva za upis i uplatu akcija, odnosno prospekt sa odobrenjem prospekta od Komisije za hartije od vrijednosti.

(3) Uz prijavu za upis u Registar zatvorenog akcionarskog društva, pored isprava iz stava 1. ovog člana, prilaže se i dokaz o sredstvima obezbjeđenja za neuplaćeni iznos novčanog dijela osnivačkog uloga, odnosno za vrijednost neunesenog novčanog uloga.

(4) U Registar se upisuju osnivači akcionarskog društva.

Član 34

(1) Uz prijavu za upis u Registar osnivanja banke podnose se sljedeće isprave:

- a) isprave utvrđene odredbom člana 32. stav 1. t. a), b) i v) ovog zakona,
- b) akt o osnivanju banke ili drugi odgovarajući akt,
- v) rješenje Agencije za bankarstvo o izdavanju dozvole za rad i saglasnost na akt o osnivanju i statut, odnosno druge isprave predviđene posebnim propisima,
- g) dokaz da su uplaćena novčana sredstva na privremeni račun kod banke,
- d) akt o imenovanju direktora ili vršioca dužnosti direktora, uz izjavu o prihvatanju ove dužnosti,
- đ) ovjeren potpis lica ovlašćenog za zastupanje i
- e) dokaz da su osnivači banke sredstva u nenovčanom obliku stavili na raspolaganje banci.

(2) Uz prijavu za upis u Registar poslova platnog prometa sa inostranstvom, kreditnih poslova sa inostranstvom i devizno-valutnih i mjenjačkih poslova banke, prilaže se ovlašćenje Agencije za bankarstvo, kao i odluka o imenovanju lica ovlašćenih za zastupanje i ovjeren potpis tih lica.

(3) Uz prijavu za upis u Registar poslova sa hartijama od vrijednosti banka prilaže rješenje Komisije za hartije od vrijednosti o davanju dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti.

(4) Na upis u Registar dijela banke shodno se primjenjuju odredbe člana 43. ovog zakona.

(5) Na upis štedionica, štedno-kreditnih organizacija, štedno-kreditnih zadruga shodno se primjenjuju odredbe stava 1. ovog člana.

(6) Uz prijavu za upis u registar osnivanja brokerskodilerskog društva podnose se sljedeće isprave:

- a) isprave utvrđene odredbom člana 32. stav 1. t. a), b) i v) ovog zakona,
- b) akt o osnivanju brokersko-dilerskog društva ili drugi odgovarajući akt,

v) rješenje Komisije za hartije od vrijednosti o izdavanju dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti,

g) potvrda banke o uplati osnivačkog uloga u novcu,

d) odluka o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje, ako nije imenovano aktom o osnivanju,

đ) rješenje Komisije za hartije od vrijednosti o davanju saglasnosti na imenovanje lica ovlašćenog za zastupanje i

e) ovjeren potpis lica ovlašćenog za zastupanje, te izjava lica ovlašćenog za zastupanje o prihvatanju te dužnosti.

(7) Uz prijavu za upis u Registar osnivanja berze hartija od vrijednosti podnose se sljedeće isprave:

a) isprave utvrđene odredbom člana 32. stav 1. t. a), b) i v),

b) akt o osnivanju berze ili drugi odgovarajući akt,

v) rješenje Komisije za hartije od vrijednosti o izdavanju dozvole za osnivanje i rad berze,

g) potvrda banke o uplati osnivačkog uloga u novcu,

d) odluka o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje, ako nije imenovano aktom o osnivanju,

đ) rješenje Komisije za hartije od vrijednosti o davanju saglasnosti na imenovanje lica ovlašćenog za zastupanje i

e) ovjeren potpis lica ovlašćenog za zastupanje, te izjava lica ovlašćenog za zastupanje o prihvatanju te dužnosti.

(8) Uz prijavu za upis u Registar osnivanja društva za upravljanje investicionim fondovima podnose se sljedeće isprave:

a) isprave utvrđene odredbom člana 32. stav 1. t. a), b) i v),

b) akt o osnivanju,

v) rješenje Komisije za hartije od vrijednosti o izdavanju dozvole za osnivanje i rad društva za upravljanje,

g) potvrda banke o uplati osnivačkog uloga u novcu,

d) odluka o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje, ako nije imenovano aktom o osnivanju,

đ) rješenje Komisije za hartije od vrijednosti o davanju saglasnosti na imenovanje lica ovlašćenog za zastupanje i

e) ovjeren potpis lica ovlašćenog za zastupanje, te izjava lica ovlašćenog za zastupanje o prihvatanju te dužnosti.

Član 35

(1) Uz prijavu za upis u Registar osnivanja akcionarskog društva za osiguranje podnose se sljedeće isprave:

a) isprave utvrđene odredbom člana 32. stav 1. t. a), b) i v) ovog zakona,

b) akt o osnivanju društva za osiguranje ili drugi odgovarajući akt,

v) rješenje Agencije za osiguranje Republike Srpske o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti osiguranja,

g) potvrda banke o uplati osnivačkog uloga u novcu,

d) odluka o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje, ako nije imenovano aktom o osnivanju,

đ) rješenje Agencije za osiguranje Republike Srpske o davanju saglasnosti za imenovanje lica

ovlašćenog za zastupanje i

e) ovjeren potpis lica ovlašćenog za zastupanje, te izjava lica ovlašćenog za zastupanje o prihvatanju te dužnosti.

(2) Na upis u Registar dijela akcionarskog društva za osiguranje shodno se primjenjuju odredbe člana 43. ovog zakona.

(3) Uz prijavu za upis u registar osnivanja društva za uzajamno osiguranje primjenjuju se odredbe stava 1. ovog člana.

(4) Uz prijavu za upis u registar osnivanja društva za zastupanje u osiguranju podnose se sljedeće isprave:

a) isprave utvrđene odredbom člana 32. stav 1. t. a), b) i v) ovog zakona,

b) akt o osnivanju društva za zastupanje u osiguranju ili drugi odgovarajući akt,

v) rješenje Agencije za osiguranje Republike Srpske o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju,

g) potvrda banke o uplati osnivačkog uloga u novcu i

d) odluka o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje, ako nije imenovano aktom o osnivanju.

Član 36

(1) Uz prijavu za upis u Registar osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću podnose se sljedeće isprave:

a) isprave utvrđene odredbom člana 32. stav 1. t. a), b) i v) ovog zakona,

b) akt o osnivanju,

v) potvrda banke o izvršenoj uplati kapitala u novcu, odnosno dokaz o novčanoj vrijednosti stvari i prava unesenih u društvo, čija je vrijednost procijenjena od strane ovlašćenog procjenitelja,

g) odluka o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje, ukoliko nije imenovano aktom o osnivanju,

d) ovjeren potpis lica ovlašćenog za zastupanje, te izjava direktora ili vršioca dužnosti direktora o prihvatanju dužnosti.

(2) Uz prijavu za upis u Registar osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću, uz isprave navedene u stavu 1. ovog člana, podnosi se i dokaz o sredstvima obezbjeđenja za neuplaćeni iznos novčanog dijela osnivačkog uloga, odnosno za vrijednost neunesenog nenovčanog dijela.

Član 37

Uz prijavu za upis u Registar osnivanja ortačkog društva i komanditnog društva podnose se sljedeće isprave:

a) isprave utvrđene članom 32. stav 1. t. a), b) i v) ovog zakona,

b) akt o osnivanju,

v) potvrda banke o uplati novčanog uloga na privremeni račun, odnosno dokaz o tome da su stvari i prava stavljene na raspolaganje društvu, ukoliko je predviđena uplata novca, odnosno unošenje stvari i prava u društvo, aktom o osnivanju, čija je vrijednost procijenjena od strane ovlašćenog procjenitelja i

g) ovjeren potpis lica ovlašćenog za zastupanje, te izjava direktora ili vršioca dužnosti direktora o prihvatanju dužnosti.

Član 38

Na upis u Registar osnivanja javnog preduzeća shodno se primjenjuju odredbe zakona koje se odnose na upis akcionarskog i društva sa ograničenom odgovornošću, u zavisnosti od oblika organizovanja javnog preduzeća.

Član 39

Uz prijavu za upis u Registar osnivanja organizacija ili drugih pravnih lica kojima je po zakonu povjereno vršenje javnih ovlaštenja podnose se sljedeće isprave:

- a) isprave utvrđene članom 32. stav 1. t. a), b) i v) ovog zakona,
- b) akt o osnivanju ili drugi odgovarajući akt,
- g) akt nadležnog organa da organizacija ili drugo pravno lice, kojem je po zakonu povjereno vršenje javnih ovlaštenja i koje ispunjava propisane uslove za obavljanje poslova, ako je to predviđeno posebnim zakonom,
- d) odluka o imenovanju direktora ili vršioca dužnosti direktora, ako nije imenovan aktom o osnivanju i ovjereni potpis, uz izjavu o prihvatanju ove dužnosti,
- đ) akt nadležnog organa o davanju javnog ovlaštenja organizaciji ili drugom pravnom licu, kojem je po zakonu povjereno vršenje javnih ovlaštenja i
- e) akt nadležnog organa da organizacija ili drugo pravno lice, kojem je po zakonu povjereno vršenje javnih ovlaštenja i ispunjava propisane uslove za obavljanje poslova, ako je to predviđeno posebnim zakonom.

Član 40

Uz prijavu za upis u Registar osnivanja poslovnog udruženja prilaže se ugovor o osnivanju, dokaz o uplati osnovnog kapitala u novcu, dokaz o stavljanju stvari i prava na raspolaganje poslovnom udruženju u skladu sa ugovorom, odluka o imenovanju zastupnika poslovnog udruženja i ovjeren potpis zastupnika poslovnog udruženja.

Član 41

Uz prijavu za upis u Registar osnivanja ustanove podnose se sljedeće isprave:

- a) isprave utvrđene članom 32. stav 1. t. a), b) i v) ovog zakona,
- b) akt o osnivanju ili drugi odgovarajući akt,
- g) dokaz o iznosu sredstava za osnivanje i početak rada ustanove, odnosno dokaz da su stvari i prava koja se unose u ustanovu predana na raspolaganje ustanovi, ako su osnivačkim aktom ova sredstva utvrđena kao osnovni kapital,
- d) odluka o imenovanju direktora i vršioca dužnosti direktora, ako nije imenovan aktom o osnivanju i ovjeren potpis, te izjava direktora ili vršioca dužnosti direktora o prihvatanju dužnosti,
- đ) akt nadležnog organa da ustanova ispunjava propisane uslove za obavljanje poslova ustanove i
- e) druge akte i isprave propisane posebnim propisima u zavisnosti od vrste ustanove.

Član 42

(1) Uz prijavu za osnivanja zadruge podnose se sljedeće isprave:

- a) akt o osnivanju,
- b) zadružna pravila,
- v) dokaz o izvršenoj uplati ili unošenju udjela, odnosno sredstava osnivača u skladu sa osnivačkim aktom,
- g) odluka o imenovanju direktora,
- d) ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje i izjava direktora ili vršioca dužnosti direktora o prihvatanju dužnosti i
- đ) isprave predviđene posebnim zakonima.

(2) Na upis u sudski registar zadružnog saveza shodno se primjenjuje stav 1. ovog člana.

Član 43

Uz prijavu za upis osnivanja poslovne jedinice domaćeg pravnog lica podnose se sljedeće isprave:

- a) akt o osnivanju,
- b) odluka o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje, ako to lice nije imenovano aktom o osnivanju,
- v) ovjeren potpis lica ovlašćenog za zastupanje uz izjavu o prihvatanju dužnosti i
- g) isprave utvrđene članom 32. stav 1. t. a), b) i v) ovog zakona.

Član 44

Uz prijavu za upis osnivanja poslovne jedinice stranog pravnog lica podnose se sljedeće isprave:

- a) akt o osnivanju,
- b) odluka o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje poslovne jedinice stranog pravnog lica, ukoliko isti nije imenovan osnivačkim aktom,
- v) ovjeren potpis lica ovlašćenog za zastupanje uz izjavu o prihvatanju dužnosti,
- g) isprave utvrđene članom 32. stav 1. t. a), b) i v) ovog zakona i
- d) odobrenje nadležnog organa ako je to propisano posebnim zakonom za obavljanje određenih djelatnosti.

Član 45

Uz prijavu za upis prokure u Registar podnose se sljedeće isprave:

- a) odluka o davanju prokure i
- b) ovjeren potpis prokuriste uz izjavu o prihvatanju dužnosti, lična karta ili putna isprava na osnovu koje je utvrđen identitet lica, uvjerenje o prebivalištu, te dokaz o odobrenom boravku na teritoriji Bosne i Hercegovine, ukoliko je prokurista strano fizičko lice.

Član 46

Kod upisa promjena podataka u Registar koji su od značaja za pravni promet kao što su promjena naziva, sjedišta i djelatnosti subjekta upisa, promjena osnivača, lica ovlašćenog za zastupanje i drugih promjena, dostavlja se akt o izmjenama i dopunama tih promjena.

Član 47

(1) Uz prijavu za upis u Registar povećanja osnovnog kapitala kod otvorenog akcionarskog društva po osnovu novih uloga podnose se sljedeće isprave:

- a) odluka skupštine akcionara o povećanju osnovnog kapitala,
- b) potvrda banke o upisanim i uplaćenim akcijama ili drugi dokaz povećanja osnovnog kapitala i
- v) rješenje Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

(2) Uz prijavu uslovnog povećanja osnovnog kapitala otvorenog akcionarskog društva prilaže se odluka skupštine društva o uslovnom povećanju kapitala. Uz prijavu za upis ukupnog iznosa za koji su izdate akcije u prethodnoj poslovnoj godini, na osnovu odluke o uslovnom povećanju osnovnog kapitala, podnose se sljedeće isprave:

- a) izjava direktora da su akcije izdate za namjene određene u toj odluci i
- b) rješenje Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

(3) Uz prijavu za upis u Registar povećanja osnovnog kapitala otvorenog akcionarskog društva po osnovu ovlašćenog kapitala podnose se sljedeće isprave:

- a) odluka uprave društva o povećanju kapitala,

b) izvod iz statuta, odnosno odluka skupštine kojom je uprava ovlašćena za donošenje takve odluke i

v) rješenje Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

(4) Uz prijavu za upis u Registar povećanja osnovnog kapitala otvorenog akcionarskog društva pretvaranjem rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital podnose se sljedeće isprave:

a) odluka skupštine akcionara o povećanju osnovnog kapitala,

b) izvještaj nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima na osnovu kojih se vrši povećanje osnovnog kapitala i

v) rješenje Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

(5) Uz prijavu za upis u Registar povećanja osnovnog kapitala zatvorenog akcionarskog društva po osnovu novih uloga podnose se sljedeće isprave:

a) odluka skupštine akcionara o povećanju osnovnog kapitala i

b) potvrda banke o uplaćenim akcijama ili drugi dokaz povećanja kapitala, odnosno izvještaj ovlašćenog procjenitelja kojim se utvrđuje vrijednost uloga nenovčanih uloga zajedno sa ispravama kojima se dokazuje pravo svojine na nenovčanim ulozima.

(6) Uz prijavu za upis u Registar uslovnog povećanog kapitala zatvorenog akcionarskog društva prilažu se sljedeće isprave:

a) odluka skupštine akcionara o povećanju kapitala,

b) izvještaj banke o uplaćenim akcijama ili drugi dokaz o povećanju osnovnog kapitala i

v) izjava direktora da su akcije izdate za namjene određene u toj odluci.

(7) Uz prijavu u Registar povećanja osnovnog kapitala po osnovu ovlašćenog kapitala kod zatvorenog akcionarskog društva podnose se sljedeće isprave:

a) odluka uprave društva o povećanju kapitala i

b) izvod iz statuta, odnosno odluka skupštine kojom je uprava ovlašćena za donošenje takve odluke.

(8) Uz prijavu za upis u Registar povećanja osnovnog kapitala zatvorenog akcionarskog društva pretvaranjem rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital podnose se sljedeće isprave:

a) odluka skupštine akcionara o povećanju osnovnog kapitala i

b) izvještaj nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima na osnovu kojih se vrši povećanje osnovnog kapitala sa mišljenjem ovlašćenog revizora o iznosu rezervi i neraspoređene dobiti za koji se povećava osnovni kapital.

(9) Uz prijavu za upis u Registar povećanja osnovnog kapitala zatvorenog akcionarskog društva pretvaranjem potraživanja u ulog podnose se sljedeće isprave:

a) odluka skupštine akcionara o povećanju osnovnog kapitala,

b) nalaz sudskog vještaka o iznosu potraživanja koja se pretvaraju u akcije,

v) isprave kojima se dokazuje potraživanje koje se pretvara u akcije.

Član 48

(1) Uz prijavu za upis u Registar smanjenja osnovnog kapitala akcionarskog društva podnose se sljedeće isprave:

a) odluka skupštine akcionara o smanjenju osnovnog kapitala uz dokaz o objavljivanju odluke o smanjenju osnovnog kapitala sa pozivom povjericima da prijave svoja potraživanja u skladu sa zakonom,

b) dokaz o pozivanju akcionara za podnošenje akcija radi spajanja ili promjene nominalne vrijednosti u skladu sa zakonom, odnosno dokaz o poništavanju akcija ili oglašavanju akcija nevažećim,

v) rješenje Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske i

g) izvještaj revizora o finansijskim izvještajima na osnovu kojih se vrši smanjenje osnovnog kapitala.

(2) Uz prijavu za upis pojednostavljenog smanjenja osnovnog kapitala nastalog sprovođenjem odluke shodno se primjenjuje odredba stava 1. ovog člana.

Član 49

(1) Uz prijavu za upis u Registar povećanja osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću po osnovu novih uloga, pretvaranjem rezervi i neraspoređene dobiti, te pretvaranjem potraživanja u ulog, shodno se primjenjuju odredbe člana 47. koje se odnose na povećanje osnovnog kapitala kod zatvorenog akcionarskog društva.

(2) Uz prijavu za upis smanjenja osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću prilaže se i odluka o smanjenju kapitala društva i dokaz da su povjerioci subjekta upisa obaviješteni o namjeravanom smanjenju kapitala.

Član 50

(brisano)

Član 51

(1) Uz prijavu za upis u registar pristupanja novog člana ortačkog društva prilaže se izmjena akta o osnivanju.

(2) Uz prijavu za upis prestanka članskog odnosa u ortačkom društvu prilaže se isprava kojom se dokazuje osnov prestanka članskog odnosa i izmjene akta o osnivanju.

(3) Uz prijavu za upis u registar pristupanja novog člana komanditnog društva i društva sa ograničenom odgovornošću prilaže se odluka organa upravljanja subjekta upisa, odnosno ugovor o prenosu udjela, kao i izmjene i dopune osnivačkog akta, odnosno statuta, ukoliko je ta obaveza osnivačkim aktom, odnosno statutom predviđena.

(4) Uz prijavu za upis prestanka članskog odnosa u komanditnom društvu i društvu sa ograničenom odgovornošću prilaže se isprava kojom se dokazuje osnov prestanka članskog odnosa i izmjene i dopune osnivačkog akta, odnosno statuta, ukoliko je ta obaveza osnivačkim aktom, odnosno statutom predviđena.

Član 52

(1) Uz prijavu za upis u registar promjene naziva subjekta upisa prilaže se odgovarajući akt o promjeni naziva.

(2) Uz prijavu za upis u registar promjene sjedišta subjekta upisa prilaže se odgovarajući akt o promjeni sjedišta subjekta upisa.

(3) Uz prijavu za upis promjene djelatnosti subjekta upisa prilaže se odgovarajući akt o promjeni djelatnosti i odobrenje nadležnog organa, ako je to propisano posebnim zakonom.

(4) Uz prijavu za upis u registar promjene odgovornosti subjekta upisa za obaveze drugih subjekata upisa u pravnom prometu prilaže se ugovor, odnosno njegove izmjene.

(5) Uz prijavu za upis promjene lica ovlašćenog za zastupanje subjekta upisa prilaže se odluka nadležnog organa subjekta upisa kojom je jedno lice razriješeno, odnosno kojom tom licu prestaje pravo zastupanja, a drugo lice imenovano odnosno ovlašćeno za zastupanje, kao i obim ovlašćenja tog lica, ovjeren potpis tog lica, te izjava direktora ili vršioca dužnosti direktora o prihvatanju dužnosti.

(6) Uz prijavu za upis u registar promjene članova ili povećanja, odnosno smanjenja broja članova ili promjene članskog udjela prilaže se ugovor, odnosno odluka o promjeni člana, odnosno udjela. Za novog člana društva potrebno je priložiti isprave utvrđene članom 32. stav 1. t. a), b) i v) ovog zakona i dokaz o izmirenim obavezama po osnovu poreza za novog člana društva.

(7) Uz prijavu promjene člana, odnosno prestanka svojstva člana prilaže se dokaz o izmirenim obavezama po osnovu poreza za društvo i lice kojem svojstvo člana prestaje.

V - ISPRAVE NEOPHODNE ZA UPIS STATUSNIH PROMJENA I PROMJENA OBLIKA POSLOVNIH SUBJEKATA

Član 53

(1) Uz prijavu za upis u registar spajanja uz pripajanje poslovnog subjekta podnose se sljedeće isprave:

- a) ugovor o pripajanju,
- b) nalaz ovlašćenog sudskog vještaka o vrijednosti imovine koja učestvuje u pripajanju, sa obrazloženjem, i izvještaj nezavisnog revizora o spajanju uz pripajanje,
- v) saglasnost skupština poslovnih subjekata na ugovor o pripajanju i
- g) dokaz o objavljivanju nacrtu ugovora o spajanju uz pripajanje.

(2) U slučaju da u pripajanju učestvuje javno preduzeće, pored isprava navedenih u stavu 1. ovog člana, prilaže se i saglasnost nadležnog organa na ugovor o pripajanju.

(3) Ako se pripajanjem povećava osnovni kapital poslovnog subjekta kojem se drugi poslovni subjekt pripaja, podnosi se i dokaz o visini ukupnog osnovnog kapitala.

(4) Ako se 90% osnovnog kapitala zavisnog preduzeća nalazi u vlasništvu matičnog preduzeća kome se zavisno pripaja, nije potrebno prilagati odluku skupštine društva sticaoca, kao ni izvještaj upravnog odbora i izvještaj o nezavisnoj reviziji spajanja uz pripajanje pod uslovom da:

- a) nacrt ugovora o spajanju uz pripajanje bude objavljen najkasnije 30 dana prije dana održavanja skupštine zavisnog društva, na kojoj se odlučuje o spajanju uz pripajanje, a ako je to društvo otvoreno akcionarsko društvo, objavljivanje se vrši i najmanje u jednim dnevnim novinama koje se prodaju na cijelom području Republike Srpske,
- b) članovima društva sticaoca u njegovom sjedištu bude omogućen uvid u nacrt ugovora o spajanju uz pripajanje, finansijski izvještaji svih društava koji prestaju pripajanjem u posljednje tri godine i poseban računovodstveni izvještaj za tekuću godinu, ako je takav izvještaj obavezan za spajanje uz pripajanje, najmanje 30 dana prije dana održavanja skupštine akcionara društva prestalog pripajanjem na kojoj se odlučuje o spajanju uz pripajanje i
- v) jedan ili više članova/akcionara društva sticaoca sa najmanje 5% udjela/akcija sa pravom glasa o spajanju uz pripajanje ne zahtijeva održavanje skupštine tog društva radi odlučivanja o spajanju uz pripajanje, u roku od 30 dana od dana održavanja skupštine društva koje prestaje pripajanjem, na kojoj je usvojen nacrt ugovora o spajanju uz pripajanje.

Član 54

(1) Na spajanje uz osnivanje poslovnog subjekta primjenjuju se odredbe ovog zakona o spajanju uz pripajanje poslovnog subjekta, ako drugim zakonom nije drugačije propisano.

(2) Na statusne promjene, podjelu i odvajanje poslovnog subjekta primjenjuju se odredbe ovog zakona o spajanju uz pripajanje poslovnog subjekta.

Član 54a

(1) Uz prijavu za upis u registar prekograničnog pripajanja poslovnog subjekta, ukoliko je društvo sticalac registrovano u Republici Srpskoj podnose se sljedeće isprave:

- a) odluka Skupštine društva o usvajanju zajedničkog nacrtu ugovora o pripajanju - notarski obrađena,
- b) nacrt ugovora o pripajanju i ugovor o pripajanju,
- v) dokaz o objavljivanju nacrtu ugovora o pripajanju na internet stranici društva, ukoliko je ima, kao i dokaz o objavljivanju nacrtu na internet stranici Agencije,
- g) izvještaj Upravnog odbora, odnosno direktora društva,

d) izvještaj nezavisnog revizora o pripajanju,

đ) potvrda nadležnog organa druge države u kojoj je registrovano društvo koje učestvuje u pripajanju o ispunjenosti uslova za prekogranično pripajanje u skladu sa pravom te države,

e) notarski potvrđena isprava da su radnje i aktivnosti u vezi sa pripajanjem poslovnog subjekta sprovedene u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

(2) Odredbe ovog zakona o registraciji prekograničnog pripajanja se na odgovarajući način primjenjuju i na registraciju prekograničnog spajanja.

Član 55

Uz prijavu za upis novog poslovnog subjekta nastalog podjelom prilaže se odluka skupštine o podjeli poslovnog subjekta i diobni bilans odobren od skupštine.

Član 56

Uz prijavu za upis promjene oblika poslovnog subjekta prilaže se odluka skupštine, odnosno drugog organa poslovnog subjekta o promjeni oblika, a u slučaju promjene otvorenog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, ortačko ili komanditno društvo, uz prijavu se prilaže i rješenje Komisije za hartije od vrijednosti, kao i u drugim slučajevima propisanim posebnim zakonima.

Član 57

Na prijave, odnosno sadržaj isprava uz prijavu za upis statusnih promjena i obaveznih podataka o subjektima upisa primjenjuju se odredbe ovog zakona koje uređuju upis u sudski registar osnivanja odgovarajućeg oblika poslovnog subjekta.

Član 58

(1) Ako nadležni sud donese odluku o sprovođenju postupka likvidacije, odnosno otvaranja postupka stečaja, dužan je dostaviti rješenje registarskom sudu.

(2) Registarski sud po službenoj dužnosti, a po prijemu rješenja iz stava 1. ovog člana, donosi rješenje o upisu oznake 'u stečaju', odnosno 'u likvidaciji', te upis promjene lica ovlašćenog za zastupanje u ličnosti stečajnog, odnosno likvidacionog upravnika i rješenje dostavlja stečajnom, odnosno likvidacionom upravniku, Agenciji elektronskim putem, koje objavljuje na oglasnoj tabli suda, dok se u glavnoj knjizi registra sačinjava zabilješka koja sadrži naziv organa koji je donio rješenje, broj i datum rješenja i status postupka.

(3) Kad nadležni organ donese odluku o zabrani obavljanja određene djelatnosti, odnosno poslova subjekta upisa, obavezan je po pravosnažnosti odluke proslijediti tu odluku elektronskim putem Agenciji.

(4) Agencija odluku iz stava 3. ovog člana elektronskim putem prosljeđuje nadležnom registarskom sudu radi upisa u Registar zabrane obavljanja djelatnosti.

(5) Nadležni registarski sud, po prijemu odluke iz stava 4. ovog člana, po službenoj dužnosti, upisuje zabranu obavljanja djelatnosti u Registar i elektronskim putem obavještava Agenciju, o čemu u glavnoj knjizi Registra sačinjava zabilješku koja sadrži naziv organa, broj i datum odluke i činjenicu zabrane konkretne djelatnosti.

(6) Zabilješke se upisuju u glavnu knjigu Registra, u dijelu predviđenom za napomene.

Član 58a

Uz prijavu za registraciju stečajne mase podnose se sljedeće isprave:

a) rješenje nadležnog suda o obustavi stečajnog postupka protiv stečajnog dužnika i nastavku postupka u odnosu na stečajnu masu,

b) rješenje nadležnog suda o zaključenju stečajnog postupka i imenovanju stečajnog upravnika kao lica ovlašćenog za zastupanje stečajne mase,

v) ovjeren potpis stečajnog upravnika,

g) lična karta stečajnog upravnika,

d) rješenje nadležnog suda o zaključenju stečajnog postupka, odnosno izjava stečajnog upravnika data pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću o okončanju svih poslova iz rješenja o zaključenju stečajnog postupka, uključujući i okončanje namirenja povjerilaca u skladu sa propisom kojim se uređuje stečajni postupak,

đ) druge isprave kao osnov promjene podataka u Registru, odnosno izvršene zabilježbe u Registru.

Član 59

Ako je posebnim zakonima utvrđeno davanje saglasnosti, odobrenja, uvjerenja, ovlašćenja, potvrde ili drugih odgovarajućih akata, kao uslov za upis kod registarskog suda, uz prijavu za upis u sudski registar, Agenciji se prilažu i ti akti.

Član 60

Upis u registar nije uslovljen postojanjem akta (rješenja, odobrenja ili potvrde) kojima se utvrđuju tehničke i druge karakteristike poslovnog prostora subjekta upisa, odnosno odobrenjem za njegovo korišćenje, osim ako je to utvrđeno posebnim zakonom.

VI - ODLUKE NADLEŽNOG REGISTARSKOG SUDA

Član 61

- (1) U postupku upisa u Registar sud odlučuje rješenjem ili zaključkom.
- (2) Rješenjem se odlučuje o zahtjevu za upis osnivanja i svih promjena podataka od značaja za pravni promet, a koje se upisuju u sudski registar.
- (3) Zaključkom sud odlučuje o pitanjima koja se odnose na upravljanje postupkom.
- (4) Nadležni registarski sud odbija prijavu za registraciju ukoliko ocijeni da nisu ispunjeni materijalni uslovi za upis u registar.
- (5) O zahtjevu za upis u registar odlučuje sudija pojedinac, a u drugom stepenu odlučuje vijeće sastavljeno od trojice sudija.
- (6) U postupku za upis u registar nije dozvoljeno vraćanje u pređašnje stanje.
- (7) Protiv pravosnažnog rješenja o upisu u Registar nije dopuštena revizija, niti ponavljanje postupka.
- (8) Na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom, a tiču se upisa u Registar, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku.

Član 62

- (1) Rješenje po zahtjevu za upis u Registar nadležni registarski sud donosi, po pravilu, bez održavanja ročišta, u roku od dva dana od dana uredno zaprimljene prijave.
- (2) Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, sud može zakazati ročište kad ocijeni da je to neophodno radi izjašnjenja ili utvrđivanja odlučujućih činjenica.
- (3) Registarski sud može i izvan ročišta saslušati učesnika u postupku i drugog lica ako nalazi da je to potrebno radi unosa ispravnih podataka u Registar.

Član 63

- (1) Rješenje o upisu u Registar i izvod izdaje se u materijalnom i elektronskom obliku na obrascu koji sadrži osnovne podatke o subjektu upisa.
- (2) Rješenje u materijalnom obliku sadrži naziv i pečat nadležnog registarskog suda, ime i prezime sudije, datum donošenja rješenja i opšte i posebne podatke utvrđene ovim zakonom.
- (3) Rješenje u elektronskom obliku sadrži elektronski potpis u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu Republike Srpske i Zakonom o elektronskom potpisu Republike Srpske, kao i naziv nadležnog registarskog suda, ime i prezime sudije, datum donošenja rješenja i opšte i posebne podatke utvrđene ovim zakonom.

(4) Rješenje o upisu subjekta upisa u Registar sadrži MB koji dodjeljuje Agencija, MBS - broj koji softver automatski generiše prilikom otvaranja novog dosijea poslovnog subjekta kod suda, JIB dodijeljen od nadležnog poreskog organa Republike Srpske i carinski broj, odnosno poreski identifikacioni broj (PIB) za poslovne subjekte koji se registruju za obavljanje spoljnotrgovinskog poslovanja dodijeljen od Uprave za indirektno oporezivanje BiH, ako je pribavljen.

(5) Rješenje kojim se odbija zahtjev ili odbacuje prijava podnosioca prijave, ili ako se istim rješava o prijedlozima učesnika koji su međusobno suprotni obavezno sadrži uvod, izreku i obrazloženje i izdaje se u materijalnom i elektronskom obliku.

Član 63a

(1) Ako je nadležni registarski sud po podnesenoj e-prijavi izvršio upis subjekta upisa u Registar, podnosiocu prijave elektronskim putem dostavlja se:

- a) rješenje u formi elektronskog dokumenta, koje je potpisano elektronskim potpisom sudije sa elektronskim pečatom registarskog suda,
- b) druga zakonom propisana dokumentacija u formi elektronskog dokumenta koja je potrebna radi obavljanja poslovne djelatnosti registrovanog subjekta upisa.

(2) Radnjom iz stava 1. ovog člana okončava se postupak elektronske registracije subjekta upisa.

(3) Dokumenti iz stava 1. ovog člana izdaju se podnosiocu prijave na njegov zahtjev putem Agencije i u pisanom obliku, u skladu sa propisom kojim se uređuje elektronski dokument, bez zahtjeva za uplatu dodatne takse.

Član 63b

(1) Ako je registarski sud uočio određene nedostatke za registraciju subjekta upisa, registarski sud zaključkom nalaže da se otklone ti nedostaci u određenom roku i o tome podnosioca prijave obavještava elektronskim putem.

(2) Prethodno popunjena e-prijava će, u cilju otklanjanja nedostataka iz stava 1. ovog člana, biti otvorena za izmjene.

(3) Nakon otklanjanja navedenih nedostataka i izmjena prethodno unesenih podataka, podnosilac prijave u postupku elektronske registracije, u roku iz člana 64. ovog zakona, može ponovo elektronski potpisati i poslati e-prijavu.

Član 64

(1) Zaključak se izdaje u materijalnom i elektronskom obliku i sadrži podatke iz člana 30. st. 2. i 3. ovog zakona, kao i naziv subjekta upisa i predmet prijave, nalog subjektu upisa da u određenom roku, koji ne može biti kraći od tri niti duži od 15 dana, otkloni utvrđene nedostatke prijave, odnosno ispravi ili pribavi određene isprave od nadležnog organa, odnosno institucije, kao i pravne posljedice nepostupanja po zaključku.

(2) Sud vodi računa da se nepravilnosti iz stava 1. ovog člana otklone u razumnom roku.

(3) Ukoliko podnosilac prijave ne otkloni utvrđene nedostatke na koje ga je sud pozvao zaključkom iz stava 1. ovog člana, sud će prijavu odbaciti.

Član 65

(1) Podnosilac prijave može povući prijavu za upis u Registar do donošenja pravosnažnog rješenja.

(2) Kad podnosilac prijave povuče prijavu za upis u Registar, sud rješenjem obustavlja postupak.

VII - PRAVNA SREDSTVA

Član 66

(1) Protiv rješenja o upisu u Registar može se izjaviti žalba nadležnom drugostepenom sudu, u roku od osam dana od dana prijema prvostepene odluke, o čemu sud obavještava Agenciju.

(2) U postupku elektronske registracije, rok za žalbu se računa od trenutka prijema rješenja iz člana 63a.

ovog zakona, u skladu sa propisom kojim se uređuje elektronski dokument.

(3) Nadležni registarski sud može izmijeniti svoje rješenje ako su uz žalbu priloženi dokumenti i isprave i time ispunjeni svi uslovi za upis u Registar.

(4) Pravo na žalbu ima subjekat upisa i lice koje za to ima pravni interes.

(5) Lice koje smatra da su mu rješenjem o upisu povrijeđena prava i na zakonu zasnovani interesi, a nije mu dostavljen prepis rješenja, žalbu može podnijeti u roku od 15 dana od dana objave rješenja o upisu na internet stranici ili oglasnoj tabli Agencije, a najkasnije u roku od 60 dana od dana objavljivanja upisa u "Službenom glasniku Republike Srpske".

(6) Protiv zaključka žalba nije dopuštena.

Član 67

(1) Nadležni registarski sud povodom žalbe može zahtjev za upis riješiti drugačije u slučaju da utvrdi da je žalba osnovana, a nije neophodno provoditi dopunski postupak i ako se time ne vrijeđaju prava drugih lica utemeljena na pobijanom rješenju.

(2) Nadležni registarski sud odbacuje neblagovremenu, nepotpunu ili nedopuštenu žalbu.

(3) Ukoliko nadležni registarski sud ne postupi u skladu s odredbama st. 1. i 2. ovog člana, dužan je da, u roku od tri dana, žalbu sa spisom dostavi drugostepenom sudu na odlučivanje.

Član 68

Rješavajući po žalbi, drugostepeni sud:

a) odbacuje žalbu kao neblagovremenu, nepotpunu i nedozvoljenu ako to nije učinio registarski sud,

b) odbija žalbu kao neosnovanu i potvrđuje rješenje registarskog suda,

v) uvažava žalbu i rješenje registarskog suda, ukida i, prema potrebi, predmet vraća na ponovni postupak ili

g) preinačava rješenje registarskog suda.

Član 69

(1) Kada drugostepeni sud preinači prvostepeno rješenje i prihvati zahtjev za upis u registar, u svom rješenju određuje sadržaj upisa u registar na osnovu kojeg će registarski sud obaviti upis u Registar.

(2) Kada drugostepeni sud preinači rješenje o upisu prvostepenog suda i odbije zahtjev za upis u registar, prvostepeni sud po službenoj dužnosti ili na zahtjev lica koje ima pravni interes donosi rješenje o brisanju i briše izvršeni upis ili predlaže likvidaciju subjekta upisa i taj zahtjev bilježi u Registru.

(3) Kada drugostepeni sud ukine rješenje prvostepenog suda, sud po službenoj dužnosti briše provedeni upis.

Član 70

(1) Drugostepeni sud preinačava rješenje registarskog suda:

a) ako je registarski sud pogrešno ocijenio isprave, a rješenje suda je zasnovano isključivo na tim ispravama,

b) ako je registarski sud iz činjenica koje je utvrdio izveo nepravilan zaključak o postojanju drugih činjenica, a na tim činjenicama je zasnovano rješenje i

v) ako je činjenično stanje pravilno utvrđeno, a registarski sud je pogrešno primijenio materijalno pravo.

(2) Drugostepeni sud u svom rješenju određuje sadržaj upisa u registar na osnovu kojeg registarski sud obavlja upis u Registar.

(3) Na osnovu rješenja kojim se određuje upis ili odbija zahtjev za upis u registar, registarski sud, po

službenoj dužnosti, upisuje u registar, odnosno briše upis na način da donosi novo rješenje o upisu podataka za subjekt upisa, a podaci na rješenju donesenom na osnovu drugostepenog rješenja se smatraju upisanim danom donošenja drugostepenog rješenja.

Član 71

(1) Rješenje po žalbi donosi se u roku od 30 dana.

(2) Rok iz stava 1. ovog člana teče:

- a) ako registarski sud sam rješava po žalbi od dana kada je stranka podnese ili
- b) ako po žalbi rješava drugostepeni sud od dana kada zaprimi spis registarskog suda sa žalbom.

(3) Ako drugostepeni sud ukine rješenje registarskog suda, registarski sud donosi novo rješenje u roku propisanom članom 10. ovog zakona.

(4) Odluku donesenu po žalbi prvostepeni sud elektronskim putem prosljeđuje Agenciji radi upisa.

Član 72

(1) Registrovani poslovni subjekt putem Agencije prijavljuje nadležnom registarskom sudu sve izmjene podataka od značaja za pravni promet u roku od 30 dana od dana nastanka tih promjena. Smatra se da je izmjena nastala danom pravosnažnosti odluke o izmjeni.

(2) Pored postojećeg podatka koji se mijenja, svaka izmjena obaveznih podataka unosi se u Registar sa datumom izvršene izmjene.

(3) U slučaju prestanka subjekta upisa, u Registar se, pored postojećih podataka, unose i podaci da je subjekt upisa u postupku stečaja ili likvidacije.

VIII - BRISANJE UPISA U REGISTAR I LIKVIDACIJA

1. Brisanje neosnovanog konačnog upisa u Registar

Član 73

(1) Za brisanje iz Registra nadležan je sud koji je izvršio upis.

(2) Lice koje ima pravni interes može nadležnom registarskom sudu podnijeti zahtjev za brisanje neosnovanog konačnog upisa.

(3) Zahtjev iz stava 2. ovog člana podnosi se u roku od 15 dana od dana objave rješenja o upisu na internet stranici Agencije, a najkasnije u roku od 60 dana od dana objavljivanja upisa u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Član 74

(1) Nadležni registarski sud briše neosnovani upis na zahtjev lica koje ima pravni interes ili po službenoj dužnosti u slučaju da se u postupku utvrdi:

- a) da je upis izvršen bez podnošenja propisane isprave,
- b) da su nakon donošenja rješenja o upisu propisani drugi uslovi za registraciju poslovnog subjekta, a poslovni subjekt je propustio uskladiti iste u propisanom roku i
- v) u drugim slučajevima u kojima je po zakonu upis bio nedopušten ili je naknadno postao nedopušten.

(2) Registarski sud i lice koje ima pravni interes mogu pokrenuti postupak za brisanje neosnovanog izvršenog upisa najkasnije u roku od jedne godine od dana donošenja rješenja kojim je izvršen neosnovani upis u sudski registar.

Član 75

(1) Nadležni registarski sud, po službenoj dužnosti ili po zahtjevu lica koje ima pravni interes, obavještava

subjekat upisa i Agenciju o pokrenutom postupku brisanja, odnosno o podnesenom zahtjevu, uz poziv poslovnom subjektu da se u određenom roku izjasni o zahtjevu i/ili dostavi neophodne isprave.

(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana, nadležni registarski sud zakazuje ročište radi utvrđivanja odlučujućih činjenica na koje poziva subjekt upisa čije se brisanje traži i podnosioca zahtjeva za brisanje subjekta upisa.

(3) Nakon utvrđenih činjenica, sud donosi rješenje o brisanju konačnog upisa, odnosno odbijanju zahtjeva za brisanje ili o obustavljanju postupka.

(4) Neosnovani upis briše se po pravosnažnosti rješenja i o brisanju donesenom u ovom postupku obavještava se Agencija.

(5) Agencija o brisanju neosnovanog upisa u registar obavještava elektronskim putem organe utvrđene odredbom člana 85. ovog zakona.

Član 76

(1) Posebna kategorija podnosilaca zahtjeva obuhvata:

- a) Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske,
- b) Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine,
- v) Poreska uprava Republike Srpske.

(2) Lice koje pripada posebnoj kategoriji podnosioca zahtjeva može pokrenuti postupak brisanja subjekta upisa iz registra iz sljedećih razloga:

- a) ako su lažne isprave, odnosno lažne informacije korišćene za upis u Registar,
- b) ako su lažne isprave, odnosno lažne informacije korišćene za produženje registracije,
- v) ako se subjekat registracije koristi ili je korišćen za organizovani kriminal.

Član 77

(1) Postupak po zahtjevu za brisanje je hitan.

(2) U roku od osam dana od dana prijema zahtjeva za brisanje iz Registra, nadležni registarski sud, uz obavještenje subjektu upisa o podnesenom zahtjevu, zakazuje ročište za raspravu, na koje poziva subjekt upisa čije se brisanje traži i podnosioca zahtjeva, te po potrebi zainteresovane strane.

(3) Obavještenje iz stava 1. ovog člana upućuje se na raspoloživu adresu sjedišta subjekta upisa iz Registra za dostavljanje pismena i adresu pribavljenu i predloženu od strane podnosioca zahtjeva.

(4) Izostanak sa ročišta za raspravu, odnosno izostanak pismenog izjašnjenja na zahtjev za brisanje ne sprečava sud da donese rješenje o brisanju iz registra subjekta protiv koga je podnesen zahtjev.

(5) Ročište za raspravu po podnesenom zahtjevu za brisanje nadležni registarski sud zakazuje u roku propisanom u stavu 1. ovog člana, najkasnije 30 dana od dana prijema zahtjeva za brisanje.

Član 78

(1) U slučaju neuredne dostave zahtjeva i poziva na ročište za raspravu po zahtjevu za brisanje, sud zahtjev i poziv za ročište za raspravu objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srpske" i na oglasnoj tabli suda, dva dana od dana obavještenja o neuređnoj dostavi.

(2) Uz objavljivanje poziva iz stava 1. ovog člana, sud poziva zainteresovane strane da se izjasne o predloženom brisanju.

(3) Zainteresovane strane su:

- a) povjerioci subjekta upisa,
- b) lica koja imaju pravni interes u subjektu upisa,

v) članovi subjekta upisa i

g) lica ovlašćena za zastupanje subjekta upisa.

(4) Pravosnažno rješenje o brisanju subjekta upisa se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srpske" i na oglasnoj tabli suda.

(5) O pokrenutom postupku za brisanje subjekta upisa se, po službenoj dužnosti, upisuje napomena u glavnu knjigu Registra, a konačno brisanje unosi se po pravosnažnosti rješenja o brisanju poslovnog subjekta iz Registra.

(6) U slučaju brisanja neosnovanog konačnog upisa, kojim je izvršen upis osnivanja poslovnog subjekta, Registar sadrži spisak brisanih subjekata upisa, a osnivač brisanog subjekta upisa ne može prijaviti za registraciju novi subjekt upisa sve dok postoje okolnosti koje su predstavljale razlog za brisanje, odnosno posljedice odluka nadležnog organa koje su prethodile brisanju subjekta upisa.

Član 79

Svi subjekti upisa, bez obzira na oblik organizovanja, koji ne usklade oblik organizovanja, kao i opšte akte u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i drugim posebnim propisima u rokovima određenim zakonom, brisaće se iz Registra nakon provedenog postupka likvidacije.

2. Postupak likvidacije

Član 80

(1) Registarski sud pokreće postupak likvidacije rješenjem, koje donosi za sve poslovne subjekte iz člana 79. ovog zakona koji su upisani u Registar i o tome elektronskim putem obavještava Agenciju.

(2) Rješenje iz stava 1. ovog člana objavljuje se na oglasnoj tabli suda, internet stranici i oglasnoj tabli Agencije, te se dostavlja:

a) likvidacionom dužniku,

b) vlasnicima kapitala poslovnog subjekta,

v) Poreskoj upravi Republike Srpske,

g) Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine,

d) javnim registrima u kojima se nalazi upisana imovina likvidacionog dužnika,

đ) drugim licima u skladu sa propisom kojim se uređuje likvidacioni postupak.

(3) Registarski sud u rješenju iz stava 1. ovog člana poziva likvidacione dužnike da, u roku od tri mjeseca od dana objave rješenja, obavijeste registarski sud o imovini likvidacionog dužnika, te da je navedu i poziva povjerioce likvidacionih dužnika da u istom roku prijave svoje potraživanje prema likvidacionom dužniku i navedu pravni osnov po kojem su ta potraživanja nastala.

Član 81

(1) Ako sud po isteku roka iz člana 80. stav 3. ovog zakona utvrdi da likvidacioni dužnik nema imovine ili da je ona neznatne vrijednosti, a nema prijavljenih potraživanja prema likvidacionom dužniku, donosi rješenje kojim se likvidacioni postupci zaključuju za sve likvidacione dužnike za koje je ta pretpostavka ispunjena i objavljuje ga na oglasnoj tabli suda, te obavještava elektronskim putem Agenciju, koja na svojoj internet stranici i oglasnoj tabli objavljuje ovo rješenje.

(2) Rješenje iz stava 1. ovog člana se dostavlja:

a) vlasnicima kapitala poslovnog subjekta,

b) drugim licima u skladu sa propisom kojim se uređuje likvidacioni postupak.

Član 82

(1) Članovi subjekta upisa iz člana 79. ovog zakona mogu u roku od tri mjeseca od dana objave rješenja iz člana 80. ovog zakona zatražiti da im sud, srazmjerno njihovom učešću u vlasništvu, prenese ostatak

likvidacione mase društva.

(2) Članovi subjekta upisa iz stava 1. ovog člana kojima se prenese ostatak likvidacione mase odgovaraju za obaveze subjekta upisa povjeriocima koji se pojave nakon proteka roka iz člana 80. stav 3. ovog zakona do visine ostatka likvidacione mase koji im je prenesen.

(3) Odgovornost prema povjeriocima iz stava 2. ovog člana prestaje protekom roka od jedne godine od dana objave rješenja iz člana 81. stav 1. ovog zakona.

(4) Nakon proteka roka iz stava 1. ovog člana, sud će brisati poslovne subjekte iz člana 79. ovog zakona iz Registra i o tome će elektronskim putem obavijestiti Agenciju.

(5) (*brisano*)

Član 83

(1) Ako registarski sud utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za zaključenje likvidacionog postupka iz člana 81. stav 1. ovog zakona, postupak likvidacije će se nastaviti u skladu sa odredbama Zakona o likvidacionom postupku.

(2) Prije donošenja prijedloga za pokretanje likvidacionog postupka, registarski sud će pozvati povjerioce koji su svoje potraživanje prijavili ili prijavljuju potraživanje da solidarno uplate predujam za pokriće troškova likvidacionog postupka u roku od 15 dana.

(3) Ukoliko povjerioci ne uplate predujam u propisanom roku, prijave potraživanja će se odbaciti, a postupak će se okončati u skladu sa odredbom člana 81. ovog zakona.

(4) Povjerilac koji je predujmio troškove postupka ima pravo na njihov povrat u postupku namirenja iz likvidacione mase. Troškovi se namiruju prije namirenja potraživanja prijavljenih u likvidacionom postupku.

Član 84

U postupku brisanja subjekta upisa iz člana 79. ovog zakona, po sili zakona, povjerioci ne snose troškove postupka, i nisu u obavezi uplate avansa.

Član 84a

(1) Poslovni subjekt u skraćenom dobrovoljnom likvidacionom postupku, u skladu sa propisom kojim se uređuje likvidacioni postupak, briše se iz Registra.

(2) Istovremeno uz brisanje poslovnog subjekta iz Registra, u Registar se unose:

a) lično ime, jedinstveni matični broj i adresa vlasnika kapitala - ako je fizičko lice, odnosno naziv, sjedište i MB vlasnika kapitala - ako je pravno lice,

b) neograničena solidarna odgovornost lica iz tačke a) ovog člana za obaveze brisanog poslovnog subjekta u roku od tri godine nakon brisanja poslovnog subjekta iz Registra.

IX - OBAVEZNA OBAVJEŠTENJA

Član 85

Agencija rješenje o upisu subjekta upisa u Registar dostavlja:

a) podnosiocu prijave,

b) administrativnoj službi opštine, odnosno grada prema sjedištu subjekta upisa,

v) Privrednoj komori Republike Srpske,

g) Ministarstvu privrede i preduzetništva Republike Srpske,

d) Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Službi za strance pri Ministarstvu bezbjednosti Bosne i Hercegovine za subjekte upisa sa elementima stranog ulaganja,

đ) Republičkom zavodu za statistiku,

- e) Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, prema sjedištu subjekta upisa radi registracije,
- ž) Upravi za indirektno oporezivanje, prema sjedištu subjekta upisa, ukoliko je subjekt upisa registrovan za spoljnotrgovinsko poslovanje,
- z) nadležnim regulatornim organima, u skladu sa posebnim propisima koji utvrđuju uslove i izdaju dozvole odnosno odobrenja za obavljanje pojedinih djelatnosti, ako je subjekt upisa registrovan za takvu djelatnost i
- i) Republičkoj upravi za inspekcijske poslove.

Član 86

- (1) Nadležni registarski sud koji vodi glavnu knjigu Registra, na zahtjev lica ovlašćenog za zastupanje subjekta upisa odnosno člana organa upravljanja poslovnog subjekta odnosno nadležnog državnog organa, dužan je izdati izvod iz Registra. Uvjerjenje, odnosno potvrdu o činjenicama upisanim u Registar sud izdaje na pismeni zahtjev zainteresovanog lica.
- (2) Izvod, kao i uvjerenja i potvrde iz registra predstavlja javnu ispravu.
- (3) Uvid u isprave i druge akte iz zbirke isprava subjekta upisa može se izvršiti ako za to postoji opravdan pravni interes, uz odobrenje ovlašćenog lica i uz prisustvo ovlašćenog službenika suda.
- (4) Zahtjevi za izdavanje javnih isprave iz ovog člana podnose se Agenciji koja ih elektronskim putem proslijeđuje nadležnom registarskom sudu, a ove isprave podnosioci zahtjeva preuzimaju u Agenciji uz dokaz uplate takse, ako je ona posebnim propisom predviđena.
- (5) U postupku elektronske registracije zahtjev za izdavanje javnih isprava iz ovog člana podnosi se elektronskim putem uz dokaz o uplati takse.
- (6) Javna isprava iz ovog člana izdaje se u formi elektronskog dokumenta i dostavlja se licima iz stava 1. ovog člana elektronskim putem, a po njihovom zahtjevu dostavljaju se javne isprave i u pisanom obliku putem Agencije, u skladu sa propisom kojim se uređuje elektronski dokument.

Član 87

- (1) Nakon upisa u Registar osnivanja, statusnih i drugih promjena, kao i podataka od značaja za pravni promet subjekta upisa, sud odgovarajući upis objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srpske", a Agencija na svojoj internet stranici.
- (2) Troškove objavljivanja upisa u registar u "Službenom glasniku Republike Srpske" snosi podnosilac prijave.
- (3) Tekst oglasa za objavljivanje upisa osnivanja iz stava 1. ovog člana sadrži podatke koji se upisuju u Registar, osim podataka koji se Zakonom o zaštiti ličnih podataka smatraju ličnim podacima.
- (4) Tekst oglasa za objavljivanje statusnih promjena i drugih promjena podataka od značaja za pravni promet sadrži podatke koji se upisuju u Registar, osim podataka koji se Zakonom o zaštiti ličnih podataka smatraju ličnim podacima.

X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 88

- (1) Uspostavljanje jedinstvene baze podataka poslovnih subjekata koji podliježu sudskoj registraciji vrši Agencija.
- (2) Agencija će preuzeti podatke o postojećim subjektima upisa iz dosadašnjih registara nadležnih sudova.
- (3) U slučaju da se prilikom preuzimanja, na osnovu podataka i isprava, utvrdi da neki subjekt upisa nije aktivan, Agencija će pozvati subjekt upisa na adresu iz dostupnih isprava, odnosno Registra da se u roku od 30 dana izjasni o statusu, odnosno da dostavi potrebne podatke, odnosno isprave.
- (4) Ako subjekt upisa ne postupi po traženju iz stava 3. ovog člana, Agencija će informaciju o subjektu upisa zatražiti od nadležnog poreskog organa prema sjedištu subjekta upisa.

Član 89

(1) Agencija, u saradnji sa Vladom Republike Srpske, osigurava softverski program, tehničku ispravnost, održavanje i isporuku elektronskih podataka glavne knjige Registra i pravilno i trajno funkcionisanje JIS-a.

(2) U slučaju narušavanja informacione bezbjednosti, administrator JIS-a ili drugo ovlašćeno lice Agencije takav slučaj prijavljuje Ministarstvu za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, koje o preduzetim aktivnostima obavještava Agenciju.

(3) Svako neovlašćeno raspolaganje podacima iz JIS-a smatra se narušavanjem informacione bezbjednosti.

(4) Na sva pitanja koja se odnose na informacionu bezbjednost, a koja nisu regulisana ovim zakonom, primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje informaciona bezbjednost Republike Srpske.

(5) Ministar pravde će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnik kojim se propisuje postupak elektronske registracije iz člana 7a. ovog zakona.

(6) Ministar pravde će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnik kojim se propisuje korišćenje, tehničke karakteristike i održavanje elektronskog dijela registra iz člana 5. stav 3. ovog zakona.

Član 89a

(1) Postupak elektronske registracije omogućava se za društva sa ograničenom odgovornošću, čiji su osnivači domaća fizička ili pravna lica.

(2) Postupak elektronske registracije i rezervacije poslovnog imena počće da se sprovodi kada se za to steknu tehnički uslovi.

(3) Odluku o ispunjenosti tehničkih uslova iz stava 2. ovog člana, koji se odnose na početak elektronske registracije donosi Vlada Republike Srpske.

Član 90

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 42/05, 118/09 i 102/12).

Član 91

Ovaj zakon objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srpske" i stupa na snagu 1. decembra 2013. godine.

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj

("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)

Član 41

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Tip dokumenta:	Propis
Naslov:	ZAKON O REGISTRACIJI POSLOVNIH SUBJEKATA U REPUBLICI SRPSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 67/2013, 15/2016, 84/2019 i 1/2026)
Rubrika:	VII-7 - Opšti privredni propisi/Registracija privrednih subjekata
Nivo dokumenta:	Republike Srpske
Glasi:	Službeni glasnik Republike Srpske, broj 1/2026 od 12/01/2026
Vrsta propisa:	Zakoni
Propis na snazi:	01/12/2013 -
Verzija na snazi:	20/01/2026 -
Ukaz:	Na osnovu člana 80. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srpske i Odluke Narodne skupštine Republike Srpske o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 91/25), vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske donosi UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGISTRACIJI POSLOVNIH SUBJEKATA U REPUBLICI SRPSKOJ Prolašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Sedamnaestoj redovnoj sjednici, održanoj 24. decembra 2025. godine, a Vijeće naroda 30. decembra 2025. godine konstatovalo da se usvojeni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj ne odnosi na vitalni nacionalni interes nijednog od konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj, čime su se ispunili formalno-pravni uslovi za donošenje ukaza. Broj: 01-020-3447/25 31. decembra 2025. godine Banjaluka Vršilac dužnosti predsjednika Republike, Ana Trišić Babić, s.r.
Donosilac:	Narodna skupština Republike Srpske
Pravni prijedlognik:	ZAKON O REGISTRACIJI POSLOVNIH SUBJEKATA U REPUBLICI SRPSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 42/2005, 118/2009 i 102/2012)
Unijeto u bazu:	15/01/2026
Komentar urednika:	-
Radi dobijanja potpunijih informacija o svim verzijama ovog propisa, aktivirajte tab "lična karta propisa".	
Komentar korisnika:	-

[Mijenjanje komentara korisnika](#)